
Gemeinde Seddiner See



Begründung

gem. § 5 Abs. 5 BauGB

TEIL A

5. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See

für die Änderungsflächen
A1-A9, B1-B2, C1-C6, D1-D4

Stand: Feststellungsbeschluss
Mai 2018

Das vorliegende Dokument bildet den ersten von zwei Teilen (TEIL A). Der Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplans liegt in einem separaten Dokument (TEIL B) vor.

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
Alt-Moabit 73
10555 Berlin



INHALTSVERZEICHNIS

1	ERFORDERLICHKEIT UND VERFAHREN.....	4
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit der Änderungen.....	4
1.2	Umweltprüfung.....	8
1.3	Systematik der Darstellung	8
1.4	Verfahren	11
1.5	Übersicht der geplanten Änderungen	28
2	RAHMENBEDINGUNGEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS	30
2.1	Städtebauliches Leitbild und Zielstellungen des Änderungsverfahrens.....	30
2.2	Anpassung an die Ziele der Landes- und Regionalplanung	30
2.3	Bevölkerungsentwicklung	34
2.4	Bevölkerungsprognose.....	34
2.5	Wohnbauflächenpotenziale	35
2.6	Arbeitsstätten.....	35
2.7	Versorgung und Einzelhandel	35
2.8	Ver- und Entsorgung	36
2.9	Verkehr.....	36
3	BEGRÜNDUNG UND ABWÄGUNG DER ÄNDERUNGEN	36
3.1	Begründung der einzelnen Änderungsflächen.....	36
4	RECHTSGRUNDLAGEN	48

Begründung

Gemäß § 5 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Flächennutzungsplan (FNP) eine Begründung mit den Angaben nach § 2a BauGB beizufügen.

1 Erforderlichkeit und Verfahren

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Änderungen

Das 5. FNP-Änderungsverfahren der Gemeinde Seddiner See, eingeleitet am 10. März 2014, ist im Sinne des § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich, weil sich Bereiche ergeben haben, die Konflikte mit den Grenzen des Landschaftsschutzgebiets (LSG) Nuthetal-Beelitzer Sander aufweisen. Zusätzlich zu den sich ergebenden Konflikten mit den LSG-Grenzen haben sich weitere Änderungsflächen aufgrund von neuen Entwicklungszielen der Gemeinde ergeben.

Der erste Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See aus dem Jahr 1997 wurde vor der Festlegung der Grenzen der beiden Schutzgebiete LSG Potsdamer Wald- und Havelseengebiet und LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgestellt. Der FNP ist 1997 in Kraft getreten. Die Darstellung der LSG-Grenzen im FNP 1997 erfolgte in Abstimmung mit dem damaligen zuständigen Umweltministerium. Die mit dem Umweltministerium abgestimmten LSG-Grenzen wichen von den 1998 und 1999 veröffentlichten LSG-Verordnungen ab.

Der Verordnungsgeber, das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) forderte im Rahmen der Digitalisierung und der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See die Korrektur der LSG-Grenzen und somit die Anpassung der Bauflächen an diese Grenzen.

Die Gemeinde beantragte daraufhin die Ausgliederung der betroffenen Flächen aus dem LSG, um an den Bauflächen festzuhalten. Die Ausgliederung wurde in einigen Fällen abgelehnt, in anderen wurde die Ausgliederung in Aussicht gestellt. In der Zwischenzeit hat das MLUL durch eine Veränderung der Verordnung den Umgang mit Bauflächen in Landschaftsschutzgebieten neu geregelt. Statt des Ausgliederungsverfahrens wird vom Verordnungsgeber nur noch das Zustimmungungsverfahren angewendet.

Erweiterung um Änderungsfläche D4 „Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße“

Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss wird der Entwurf zur Auslegung der 5. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See um die neue Änderungsfläche D4 „Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße“ im Ortsteil Seddin ergänzt.

Zustimmungsverfahren

Im Januar 2014 wurde die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete angepasst (LSG-VO). Es wurde ein Paragraph ergänzt, der es ermöglicht, Bauflächen im LSG zu belassen, diese aber von den Verboten der LSG-Verordnung zu befreien.

Diese Flächen werden als „Zustimmungsflächen, für die der § 4 Abs. 1-3 der LSG-VO nicht mehr gilt“ dargestellt.

Der Genehmigung bedarf nach § 4 Abs. 1-3 LSG-VO insbesondere, wer beabsichtigt, baulichen Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu ändern.

- Verbote und Genehmigungsvorbehalte gem. § 4 Abs. 1-3 sind z.B. (Auszug): Abbau von Bodenbestandteilen
- Beseitigung oder Beschädigung von Bäumen, Hecken etc.
- Genehmigungspflicht durch die Untere Naturschutzbehörde bei
 - der Errichtung oder Veränderung anzeigespflichtiger baulicher Anlagen
 - Veränderung oder Verfestigung von Boden
 - Anlage von Straßen, Wege, Plätzen
 - usw.

Die Antragspflicht für genehmigungspflichtige Vorhaben gem. § 59 Brandenburgische Bauordnung gilt wie im gesamten Gemeindegebiet weiterhin.

Der Ordnungsgeber hat sich dazu entschieden, keine Ausgliederungen aus dem LSG mehr für Einzelflächen durchzuführen. Dies gilt auch für die bereits im 3./4. FNP-Änderungsverfahren „in Aussicht gestellten“ Flächen. Die Flächen werden als Zustimmungsf lächen geführt und nach erneuter Prüfung vom Ordnungsgeber für das gesamte Landschaftsschutzgebiet zu gegebener Zeit gesammelt ausgegliedert. Nicht jede Zustimmungsf läche wird jedoch ausgegliedert.

Vor der frühzeitigen Beteiligung wurde eine Voranfrage für die von der Gemeinde anvisierten Flächen gestellt, der reguläre Antrag läuft parallel zur formalen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Das MLUL beteiligt beim Zustimmungsverfahren die Naturschutzverbände. Mit Schreiben vom 15.02.2017 hat das MLUL den Änderungsflächen entsprechend des Antrags zugestimmt. Die abschließende Zustimmung erfolgt nach Genehmigung des FNP.

Inhalte der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes

Die 5. Änderung des FNP hat also zum einen die Aufgabe, die „abgelehnten“ Bauflächen zurückzunehmen und an die LSG-Grenzen anzupassen, als auch die Zustimmung der „in Aussicht“ gestellten Änderungsflächen zu vollziehen. Da die Anträge der Ausgliederung und Zustimmung in zwei Etappen erfolgen, wird auch hier nochmal unterschieden. Des Weiteren gibt es Änderungsflächen, die auf Grund veränderter Zielvorstellungen der Gemeinde angepasst werden.

Die verschiedenen „Situationen“ der Änderungsflächen erfordern eine Kategorisierung zur besseren Übersichtlichkeit. Die geplanten Änderungen lassen sich in folgende Kategorien einteilen:

- Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG
- Kategorie B: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsf läche“ (Bescheid MLUL 2015)
- Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsf läche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)
- Kategorie D: Veränderte Planungsziele

Kategorie A: Änderungsflächen der Kategorie A sind Flächen, zu denen eine Voranfrage auf **Zustimmung** gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO beim Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) gestellt und mit

Schreiben vom 19.02.2015 **abgelehnt** wurde.

Dabei handelte es sich um Wohn-, Misch- und Sonderbauflächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Nuthetal-Beelitzer Sander liegen. Hier werden die Darstellungen des Flächennutzungsplans an die LSG-Grenze angepasst. Diese Änderungsflächen befinden sich in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf, schwerpunktmäßig im Uferbereich.

Kategorie B: Änderungsflächen der Kategorie B sind Flächen, zu denen das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) mit Schreiben vom 19.02.2015 eine Zustimmung in Aussicht gestellt hat. Der bestehende Normenkonflikt zwischen den Regelungen der LSG-VO und Darstellungen des FNP wird zugunsten des FNP aufgehoben. Darstellung als „**Zustimmungsfläche**“, für die der § 4 Abs. 1-3 der LSG-VO nicht mehr gilt“. Der Antrag auf Zustimmung wird im Rahmen des 5. FNP-Änderungsverfahrens bewilligt.

Kategorie C: Für die Änderungsflächen der Kategorie C wurde im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung beim Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) eine Ausgliederung beantragt und in Aussicht gestellt (Schreiben vom 20.12.2012, 27.06.2013). Nach der Anpassung der LSG-VO (Januar 2014) werden diese Flächen als Zustimmungsflächen weitergeführt (wie Kategorie B). Darstellung als „**Zustimmungsfläche**“, für die der § 4 Abs. 1-3 der LSG-VO nicht mehr gilt“.

Kategorie D: Änderungsflächen der Kategorie D sind Flächen, auf denen sich **geänderte Planungsziele** der Gemeinde ergeben haben. Diese erfordern eine Änderung der Flächendarstellung. Dies betrifft drei Flächen in Neuseddin und eine Fläche im Ortsteil Seddin.

Im Nachfolgenden sind die Änderungsflächen des 5. Änderungsverfahrens zusammenfassend dargestellt (durch die Kategorisierung war eine Neunummerierung erforderlich):

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Bezeichnung
A1	2	Seddin Ufer West
A2	3	Seddin Ufer Ost
A3	18	nördlich Beelitzer Straße
A4	19	Friedhofstr.
A5	13 (<i>anteilig</i>)	Kähnsdorf Ost
A6	12 (<i>anteilig</i>)	Kähnsdorf West
A7	13 (<i>anteilig</i>)	Kähnsdorf Ufer
A8	4	Sonderbaufläche Fremdenverkehr
A9	-	Kähnsdorf Süd

**Kategorie B: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“
(Bescheid MLUL 2015)**

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Bezeichnung
B1	5	Östlich Schlunkendorfer Straße
B2	-	Trift

**Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“
(Bescheid MLUL 2012/2013)**

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Nr. 3./4. FNP-Änderung	Bezeichnung
C1	6	8	Kornstraße
C2	7	-	Blumesiedlung
C3	8	-	Gartenstraße
C4	9	13	Feldstraße/ Am Waldrand
C5	10	9	Trift und Blumesiedlung
C6	11	10	Am Seehügel

Kategorie D: Veränderte Planungsziele der Gemeinde

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Bezeichnung
D1	15	Alte Schule
D2	16	Am Wasserturm
D3	-	Ladestr./Kunersdorfer Str.
D4	-	Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße

Die im Aufstellungsbeschluss aufgeführten Flächen Nr. 1 und 17 sind Anpassungen an vorhandene Bauleitplanungen und werden nicht mehr als Änderungen geführt (siehe auch 1.3 Systematik der Darstellung). Die Fläche Nr. 14 des Aufstellungsbeschlusses wird nicht weiterverfolgt.

Am westlichen Ortsrand von Kähnsdorf verbleibt eine Baufläche im Landschaftsschutzgebiet und wird nicht weiter als Änderungsfläche geführt (in der Bekanntmachung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als D4 bezeichnet). Die Fläche liegt innerhalb der Abgrenzung des Innenbereichs in der Klarstellungssatzung für den Ortsteil Kähnsdorf (beschlossen durch die Gemeindevertretung am 23.02.2016, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 8, 24.08.2016), bedarf deshalb keiner Zustimmung des MLUL und kann deshalb aus dem Entwurf herausgenommen werden. Die Landschaftsschutzgebietsverordnung gilt für diese Fläche

weiterhin.

Entsprechend der Systematik der fortlaufenden Bezeichnung der Änderungsflächen wird nun die neue Änderungsfläche „Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße“ im Ortsteil Seddin als Änderungsfläche D4 weitergeführt. Abweichend vom Aufstellungsbeschluss wird der Entwurf zur Auslegung der 5. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See um diese neue Änderungsfläche ergänzt. Im Rahmen der Abstimmungen zum Entwurf zur öffentlichen Auslegung haben sich auf einer Ackerfläche nördlich der Stückener Straße (Höhe Hainbuchen Straße) Planungen zur Errichtung eines Spiel- und Bolzplatzes konkretisiert, die in den Entwurf der 5. Änderung des FNP aufgenommen werden.

Die Änderungsflächen werden gruppiert nach den Kategorien auf Änderungsblättern dargestellt. Die Begründung und Abwägung erfolgt in einem Text für alle Flächen gemeinsam. Damit wird gewährleistet, dass die Auswirkungen der Änderungen zusammenhängend betrachtet und abgewogen werden.

1.2 Umweltprüfung

Bestandteil des 5. FNP-Änderungsverfahrens ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. Der Untersuchungsumfang ist im Vergleich zur 3./4. FNP-Änderung reduziert, da es sich bei den Änderungsflächen nicht um Neuausweisung von Bauflächen handelt. Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht beschrieben und sind gesonderter Bestandteil der Begründung zum FNP (Teil B).

1.3 Systematik der Darstellung

Die Änderungen werden gruppiert nach den Kategorien auf Änderungsblättern dargestellt. Diese enthalten einen Planausschnitt zur örtlichen Lage der Änderungsfläche, einen Ausschnitt aus dem rechtskräftigen FNP sowie die geplante FNP-Darstellung mit kurzer Erläuterung.

Im Rahmen der 5. Änderung werden zudem Korrekturen in der Plandarstellung durchgeführt. Dabei handelt es sich um Anpassungen der Darstellung entsprechend rechtskräftiger Bebauungspläne.

In der folgenden Übersicht und den Abbildungen sind die Korrekturen dargestellt:

Art der Anpassung	Neuseddin	Seddin/Kähnsdorf
Darstellungen der Flächen entsprechend rechtskräftiger Bebauungspläne (Ehem. Planungsflächen werden als Bestandsflächen dargestellt.)	Lärchenweg, Gewerbestraße Nord	Generationenpark, Kähnsdorfer Seeblick
Anpassung Bauflächendarstellung an die Grenze der Satzung		Entwicklungssatzung Kähnsdorfer Siedlung (<i>im Aufstellungsbeschluss FNP ÄF 17</i>)
Anpassung Darstellung der Bauflächen entsprechend rechtskräftiger B-Plan (v.a. im Bereich LSG-Grenze)	B-Plan Gewerbegebiet Nr. 1 a und b (<i>im Aufstellungsbeschluss FNP ÄF 1</i>)	B-Plan Mühlenberg II

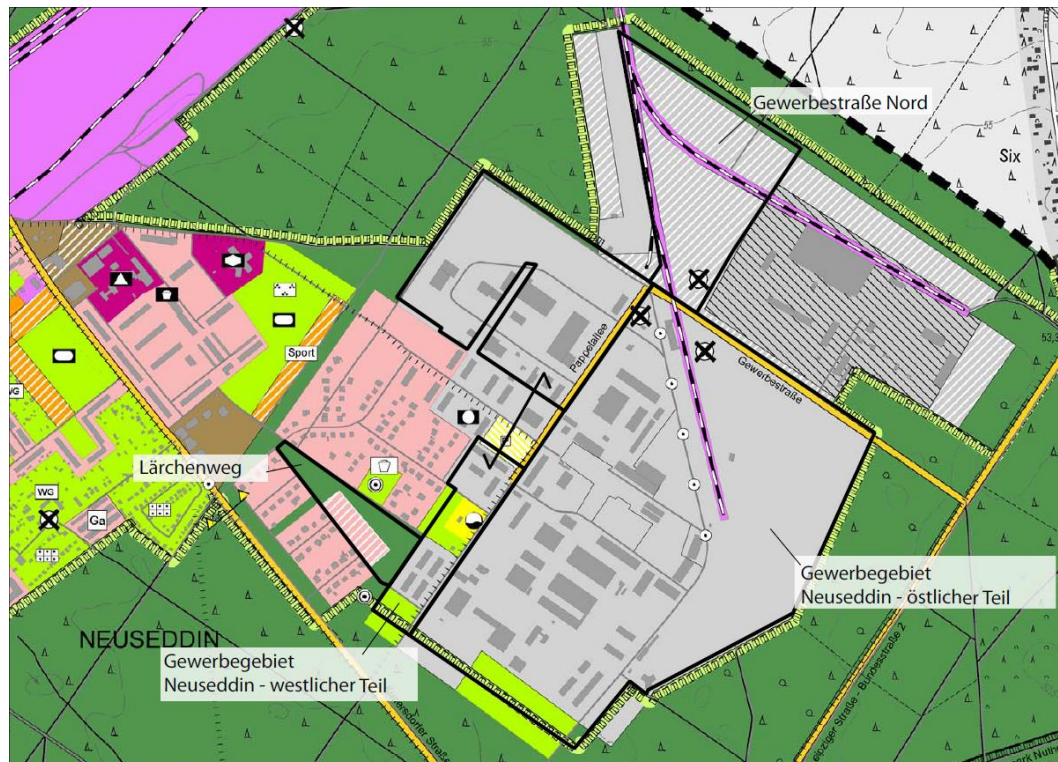


Abb.: Neuseddin: Darstellung in der Genehmigungsfassung der **3./4. FNP-Änderung** (Abgrenzung/Bezeichnung ergänzt)

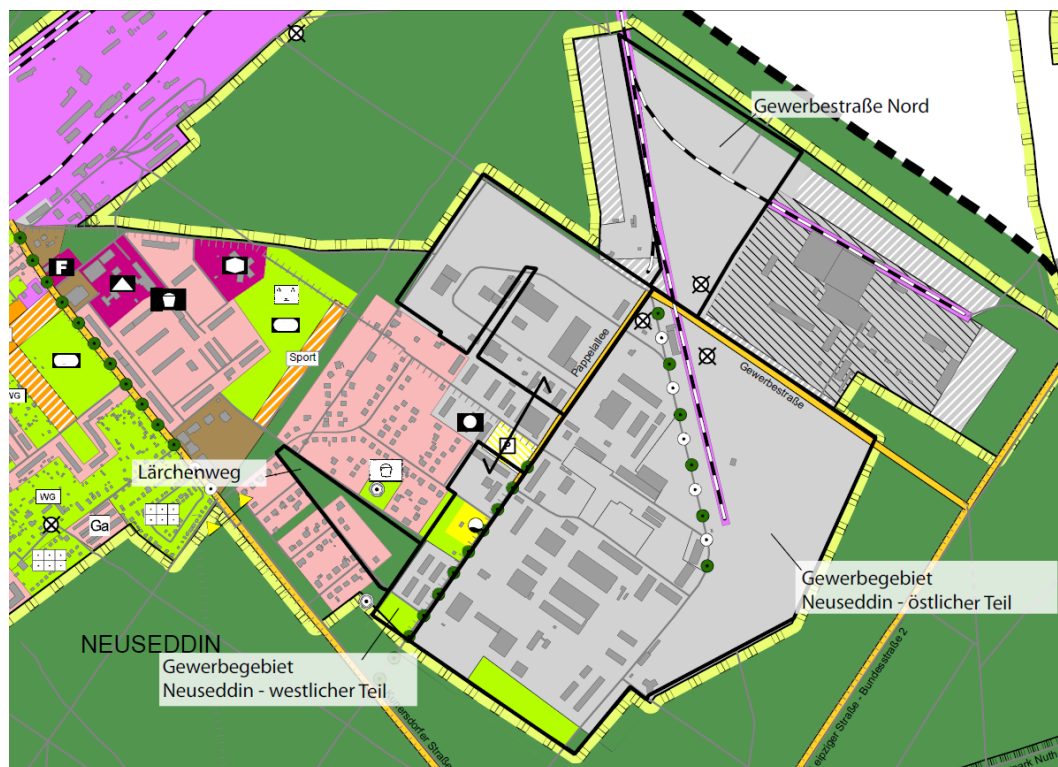


Abb.: Neuseddin: Darstellung der **5. FNP-Änderung** (Abgrenzung/Bezeichnung ergänzt)

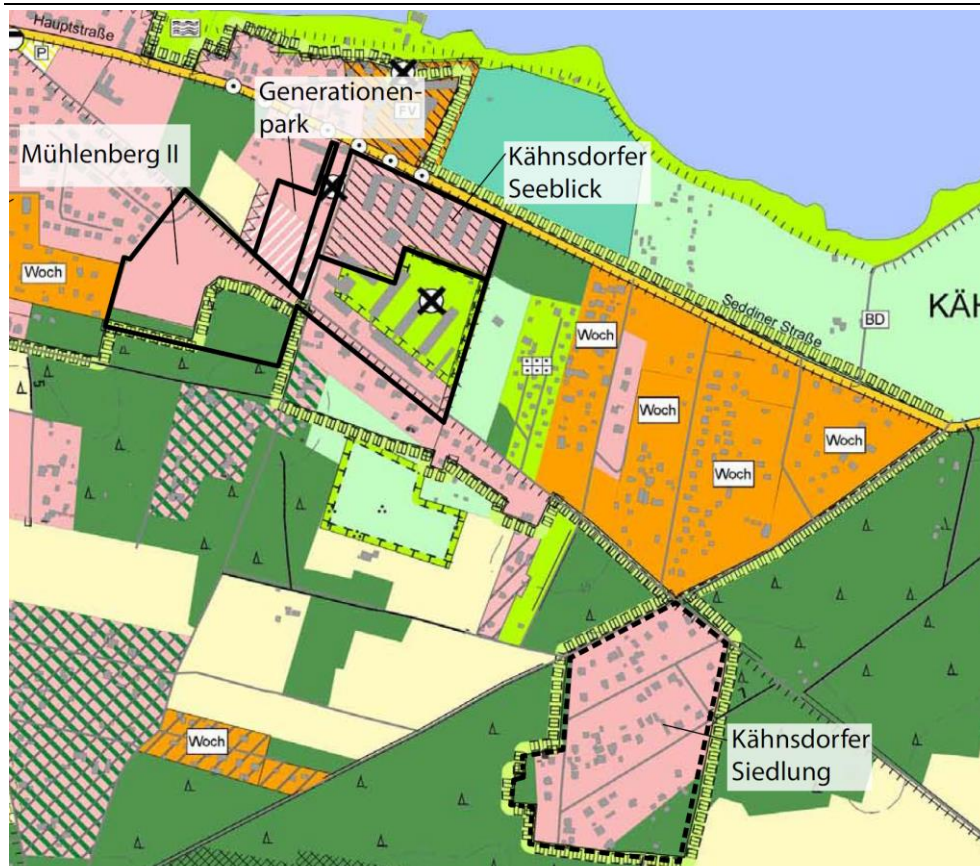


Abb.: Seddin/Kähnsdorf: Darstellung in der Genehmigungsfassung der **3./4. FNP-Änderung** (Abgrenzung/Bezeichnung ergänzt)

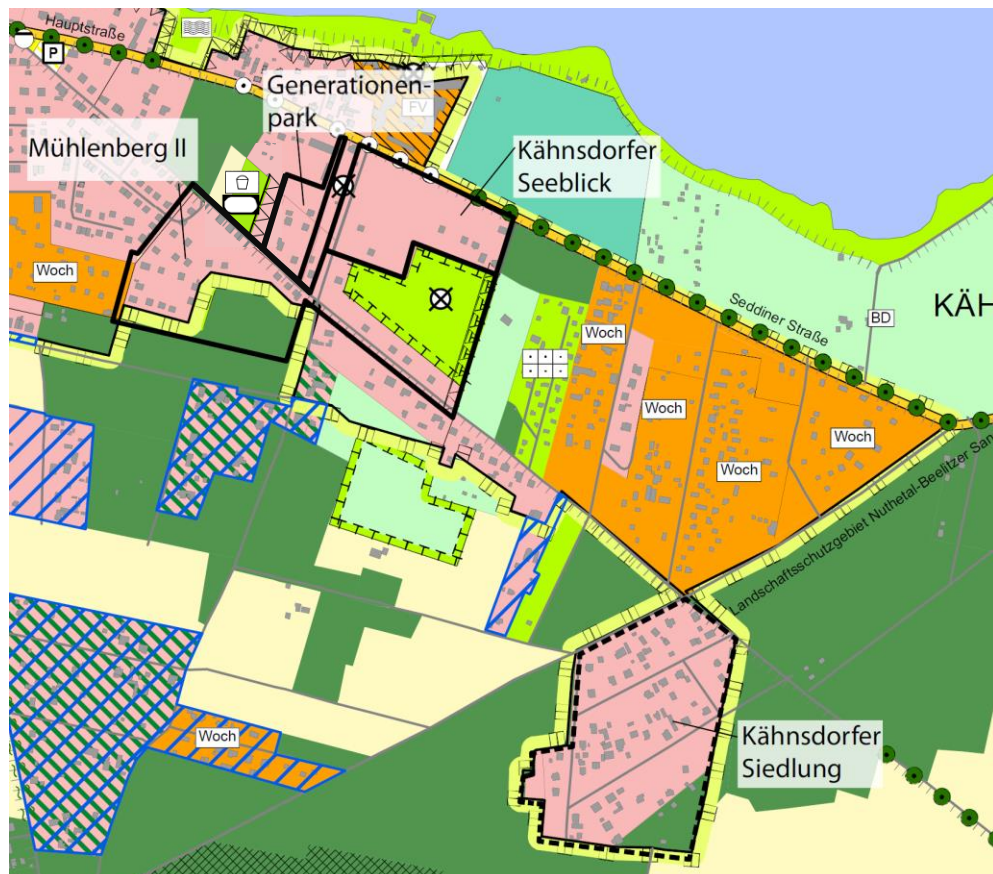


Abb.: Seddin/Kähnsdorf: Darstellung der **5. FNP-Änderung**
(Abgrenzung/Bezeichnung ergänzt)

1.4 Verfahren

Vorbemerkung: Da die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist, wird das Verfahren gemäß Überleitungsvorschrift des § 245c BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) (Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt) nach den vor dem 13. Mai 2017 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen.

1.4.1 Einleitungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 10.03.2014 die Einleitung des 5. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan beschlossen.

Die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs wurden im Amtsblatt Nr. 02/2016 vom 24.02.2016 öffentlich bekannt gemacht.

1.4.2 Zustimmungsverfahren Landschaftsschutzgebiet Nuthetal-Beelitzer Sander

Das Zustimmungsverfahren zu den Flächen im Landschaftsschutzgebiet läuft parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans und wird vom Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) durchgeführt. Dem laufenden Verfahren gingen mehrere flächenschutzrechtliche Entscheidungen – auch bereits im Rahmen des 3./4. Änderungsverfahrens – voran. Zum Ablauf des Zustimmungsverfahrens siehe Kap.1.

Im Rahmen des 3./4. Änderungsverfahrens FNP Seddiner See (für die Flächen der Kategorie C)

- Antrag auf Vereinbarkeitsprüfung 09.08.2012
- Flächenschutzrechtliche Entscheidung MLUL 20.12.2012
- Flächenschutzrechtliche Entscheidung MLUL 27.06.2013

Im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens FNP Seddiner See (für die Flächen der Kategorie A, B)

- Voranfrage zur flächenschutzrechtlichen Entscheidung 05.05.2014
- Hinweis zu Überarbeitungsbedarf 14.07.2014
- Nachgereichte Unterlagen 22.09.2014
- Entscheidung zur Voranfrage 19.02.2015
- Antrag auf Zustimmung 16.08.2016
- Hinweis zu Überarbeitungsbedarf 27.09.2016 – daraus ergaben sich als FNP-relevante Korrekturen die Ergänzung der Änderungsfläche A9 (siehe Kap. 3.1.9) sowie die Herausnahme des Zeltplatzsymbols für die Grünfläche in der Änderungsfläche A2
- Mitteilung über die Inaussichtstellung der Zustimmung 15.02.2017

1.4.3 Ziele der Raumordnung

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung wurde mit Schreiben vom 12.09.2014 abgefragt und mit Schreiben vom 22.10.2014 beurteilt, siehe dazu Kap. 2.2 Anpassung an die Ziele der Landes- und Regionalplanung.

1.4.4 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Vorentwurf zum 5. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes lag in der Zeit vom 14.03.2016 bis zum 15.04.2016 in der Gemeindeverwaltung Seddiner See öffentlich aus. Innerhalb der Beteiligungsfrist sind zwei Stellungnahmen eingegangen.

Bauflächendarstellung

Eine „leichte“ Wohnbebauung solle als Abrundung des Ortseingangs in Kähnsdorf (Flur 1, Flurstücke 344, 345) geprüft werden. Auch wird eine Wohnbebauung im Flur 1, Flurstück 273, entlang der Seddiner Straße, vorgeschlagen.

Wohnbauflächendarstellungen werden über die bereits im FNP dargestellten Flächen durch die Gemeinsame Landesplanung Berlin – Brandenburg untersagt. Die Entwicklungspotenziale der Gemeinde Seddiner See sind gemäß des Landesentwicklungsplanes Berlin - Brandenburg ausgeschöpft. Zudem liegen die Flurstücke 273 komplett und 344, 345 teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Nuthetal-Beelitzer Sander“.

Zu überdenken sei zudem die Einschränkung der Baufläche auf Flurstück 15 am Ortsausgang Kähnsdorf. Das Grundstück werde nur erworben, wenn dort eine naturverbundene Bebauung mit einem Holzhaus ermöglicht werde. Ein Bauvorantrag für das Grundstück werde parallel beim Landkreis Potsdam-Mittelmark gestellt.

Der Großteil des Grundstücks befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“. Für den westlichen Teil der Fläche wurde ein Antrag auf Ausgleich gestellt, jedoch abgelehnt. Eine Darstellung als Baufläche ist nicht mehr möglich. Darüber hinaus liegt das Grundstück im Geltungsbereich des § 61 BNatSchG, welcher die Freihaltung von Gewässern und Uferzonen regelt. Dadurch wird die Erhaltung des Gebietes aufgrund der besonderen Bedeutung für die naturnahe Erholung sichergestellt. Der Allgemeinheit bleibt durch die Freihaltung von einer Bebauung der Zugang zu Gewässern erhalten. Für eine Bebauung stehen hinreichende Entwicklungsflächen im Gemeindegebiet außerhalb des Geltungsbereiches der LSG-VO zur Verfügung.

Darstellung von Straßen und Wegen

Eine weitere Anmerkung bezieht sich auf den Weg im Flurstück 270. Dieser verlaufe nicht wie in der Plandarstellung ersichtlich über den Flur 1, Flurstück 273, sondern entlang des Flurstückes 270 (Außerhalb der Änderungsflächen).

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan sind grundsätzlich nicht parzellenscharf. Entlang der nördlichen Grenze des Flurstücks 270 verläuft die Dorfstraße, welche in der Verlängerung nicht dargestellt ist. Dies wird korrigiert. Der Weg zwischen Flurstück 271 und 273 entstammt der Kartengrundlage des FNP (Digitales Basis-Landschaftsmodell- ATKIS-Basis-DLM).

Bodendenkmale

Auf Flur 1, Flurstücke 273, 91 und 92 (neu 356 und 359) sowie 54 (neu 330) lägen entgegen der Darstellung keine Bodendenkmale vor.

Dem wird widersprochen. Auf den Flurstücken 273 und 54 (neu 330) befinden sich in Teilbereichen Bodendenkmale. Auf den Flurstücken 91, 92 (neu 356, 359) sind keine Bodendenkmale im FNP dargestellt. Bodendenkmale sind zu erhalten, schützen und pflegen. Es besteht eine Dokumentationspflicht gemäß § 9 Abs. 3 BbgDSchG für Veränderung von Bodendenkmalen. Die Abgrenzung der Bodendenkmale ist dem B-Plan-Entwurf sowie der Liste im Umweltbericht zu entnehmen.

1.4.5 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 10.03.2016 wurden insgesamt 21 Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) über die Planung informiert und zur Äußerung zu den von ihnen zu vertretenden Belangen aufgefordert. Insgesamt 15 Stellungnahmen sind eingegangen.

Die Stadt Beelitz, die Gemeinde Schwielowsee und die WBV Nuthe-Nieplitz äußern keine Bedenken bezüglich der Planung.

Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH gibt Hinweise zur ausreichenden Dimensionierungen der Wege für Sammelfahrzeuge. Die Befahrbarkeit muss gewährleistet werden, sonst ist die Abfallentsorgung nur über zentrale Sammelstellen möglich.

Die Hinweise werden an spätere Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet.

Die Untere Forstbehörde des Landesbetriebes Forst Brandenburg weist darauf hin, dass die Holzstrukturen in der Plangrundlage „Biotopkartierung der Änderungsfläche D2“ (Umweltbericht) ab einer Größe von 2.000 m² Gesamtflächengröße als Wald im Sinne des § 2 LWaldG Brandenburg i.d.F. vom 20.04.2004 auszuweisen sind. Zudem ist die Änderungsfläche B2 entgegen der Planunterlagen als „Triftstraße“ zu bezeichnen.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Am Wasserturm“ wird diese Fläche überplant. Es ist ein Verlust von rund 1.410 m² auszugleichen, dies erfolgt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Forst über Ersatzzahlungen. Die Bezeichnung der Änderungsfläche bezog sich auf einen veralteten Straßennamen (Triftstraße heißt Trift).

Die Polizei Brandenburg weist darauf hin, dass bei konkreten Bauvorhaben eine Munitionsfreigabebescheinigung erforderlich ist.

Die Hinweise werden an spätere Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg bestätigt die Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung und weist auf ihre Stellungnahme vom 22.10.2014 hin. (siehe Kap. 2.2.1. in der Begründung: Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg). Die Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der Raumordnung soll in den Unterlagen Berücksichtigung finden).

Die „Anpassung an vorhandene Bauleitplanungen“ im FNP sollen aus Gründen der Lesbarkeit über Karten dargestellt werden (siehe auch Kap. 2.2).

Die bisherigen „Anpassungen an die Bauleitplanung“ werden in der Begründung gesondert aufgezeigt und beschrieben. Die Ziele der Raumordnung werden ergänzt.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming gibt an, dass die Änderungsflächen A – C, D1 und D3 den Zielen der Raumordnung nicht entgegenstehen. Sie geht davon aus, dass die Verträglichkeit der Flächen C mit den umgebenden empfindlichen Räumen bereits durch das MLUL geprüft wurde. Die Regionale Planungsgemeinschaft verweist zur Änderungsfläche D2 – Am Wasserturm auf ihre Stellungnahme bezüglich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Am Wasserturm“. Die Regionale Planungsgemeinschaft stimmt mit den Grundsätzen 2.3.1 und 2.3.3 überein, wohingegen vom Grundsatz 2.3.2 abgewichen wird.

Die Flächen der Kategorie C umfassen Wohnbau- und Wochenendhausgebiete und sehen keine Großanlagen mit entstellender Wirkung auf den umgebenden Landschaftsraum vor. Ohnehin müssen bauliche Maßnahmen auf den Flächen genehmigungsrechtlich geprüft werden, da dort kein B-Plan vorliegt.

Der Grundsatz 2.3.2 setzt den Gewerbestandort Neuseddin als regional bedeutsamen Schwerpunkt festsetzt, wohingegen das Gewerbegebiet Am Wasserturm zurzeit vorrangig durch Betriebe des Stahlbaus, des Garten- und Landschaftsbaus, sowie durch Baufirmen und Lager der ansässigen Firmen geprägt ist und daher keine branchenspezifische Anlehnung an die Gewerbestandorte Neuseddin vorhanden ist. Vielmehr steht die Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und ihrer Branchenausprägung im Vordergrund der Entwicklung.

Laut der Deutschen Bahn AG sind die Bahnflurstücke 94 tlw. und 347 tlw. (neu: 240, 547, 549, 242) „Westspitze“ freigestellt, wohingegen die Flächen (Flur 2, Flurstücke 219, 115/1, 115/7 sowie Flur 3, Flurstück 90) nicht freigestellt werden müssen. Sie weist sowohl auf das bahngewidmete Wegerecht hin, um die angrenzenden Bahnanlagen erreichen zu können als auch auf die Notwendigkeit einer nachrichtlichen Übernahme dieser Flächen. Zudem befinden sich Anlagen und Leitungen in dem dargestellten Gebiet, welche es zu berücksichtigen gilt.

Das gewidmete Wegerecht wird im FNP als nachrichtliche Übernahme dargestellt.

Die E.DIS AG teilt mit, dass gegen die Planungen keine Bedenken bestehen.

Die Netzgesellschaft Berlin – Brandenburg (NBB) gibt an, dass seitens der NBB keine Planungen in Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan bestehen. Notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind im Flächennutzungsplan darzustellen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Alle bekannten Leitungen und Anlagen sind im FNP dargestellt. Änderungsflächen sind nicht betroffen.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ stimmt den Änderungsflächen der Kategorie A, B und C zu. Dagegen sind für die ausgewiesenen Änderungsflächen der Kategorie D (veränderte Planungsziele der Gemeinde) entsprechende Erschließungsmaßnahmen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung erforderlich. Die Herstellung muss in Abstimmung mit der Gemeinde Seddiner See bzw. dem Erschließungsträger erfolgen.

Die Hinweise werden an spätere Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet.

Die Untere Wasserbehörde sowie die Untere Abfallwirtschaftsbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark haben keine Bedenken bezüglich der Planung. Auch werden Belange des Immissionsschutzes und der Wasserwirtschaft durch die Planung nicht berührt.

Die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises macht auf Altlastenverdachtsflächen, Altlastenstandorte und Altablagerungen aufmerksam.

Die aktualisierte Liste der Standorte wird in der Begründung und Planzeichnung übernommen.

Die Untere Naturschutzbehörde gibt an, dass die Nutzungsartenänderungen für die Flächen C1 – „Kornstraße“ und teilweise für die Fläche C4 nicht zustimmungsfähig sind, da der Landschaftsrahmenplan in beiden Teilgebieten eine andere Zielstellung als eine Bauflächendarstellung ausweise.

Dem Einwand kann nicht gefolgt werden. Bei Fläche C1 stimmt die Darstellung des Landschaftsrahmenplans (LRP) mit der Darstellung im FNP überein. Abweichend ist die Darstellung der Ackerfläche im FNP, der LRP sieht hier Waldränder u.ä. vor. Die Fläche ist eingezäunt (1,5 m Höhe) und kann somit nicht als Wald gemäß LWaldG dargestellt werden. Insofern wurde auf die Darstellung als Waldfläche verzichtet.

Bei dem in Rede stehenden Teil der Änderungsfläche C 4 – „Feldstraße/Am Waldrand“ sieht der LRP „Erhalt und landschaftliche Einbindung von Sport- und Freizeitanlagen“ vor. Diese Fläche ist zu rund einem Drittel mit Dauerwohngebäuden belegt. Es ist Entwicklungsziel der Gemeinde diesen Teilbereich, wie auch die nördlich und südliche gelegenen Bereiche, als Wohnbauflächen im FNP darzustellen.

Des Weiteren regt die Untere Naturschutzbehörde an, die Verdichtungspotenziale der Bereiche C 2, C 3, C4 teilweise, C 5 und C 6 näher zu bestimmen, um die Erarbeitung der Eingriffsregelung zu verbessern.

Dem kann nicht gefolgt werden, da es sich um Bestandsdarstellungen und Bestandsentwicklungen handelt. Eine Berechnung der näherungsweisen GRZ dieser Flächen im Rahmen des Flächennutzungsplans ist nicht zielführend.

Weiter gibt die Untere Naturschutzbehörde zur Änderungsfläche D2 an, dass die im Südteil des Bebauungsplans Gewerbegebiet am Wasserturm dargestellte Maßnahmenfläche (SPE) angesichts des laufenden B-Planverfahrens im Landschaftsplan an anderer Stelle dargestellt werden muss. Der allgemeine und besondere Artenschutz ist bei nachfolgenden Verfahren konkretisiert zu beachten.

Die benannte Fläche war 1997 als Entsiegelungspotenzial für geplante Wohnbauflächen vorgehalten worden und hätte im Rahmen von Bebauungsplänen in Anspruch genommen werden können. Die Maßnahme war keinem bestimmten Vorhaben zugeordnet. In den folgenden FNP-Änderungen sowie B-Plänen der Gemeinde wurde die Fläche nicht als Entsiegelungspotenzial in Anspruch genommen. Im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung mit der Rücknahme der Planungsflächen auf Grund der begrenzten Entwicklungsoption nach LEP B-B war kein Bedarf mehr an diesem Entsiegelungspotenzial gegeben. Die SPE-Fläche wird nicht mehr dargestellt und es ist auch keine Verlagerung der SPE-Fläche inner-

halb des Gemeindegebiets erforderlich.

Die 5. Änderung des FNP weist keine neuen Bauflächen im Außenbereich aus, weshalb mit keinem artenschutzrechtlichen Konflikt zu rechnen ist. Für die Änderungsfläche D2 – „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ wird im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanverfahrens ein gesonderter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen der Umweltprüfung erstellt.

Laut der Unteren Denkmalschutzbehörde befinden sich keine Baudenkmale innerhalb der Änderungsflächen. Im Geltungsbereich des gesamten FNP befinden sich dagegen fünf Bodendenkmäler, welche im Plan nachzutragen und flächig darzustellen sind. Zusätzlich wird auf das Denkmalschutzgesetz und die Dokumentationspflicht bei Bodendenkmälern hingewiesen.

Die Bodendenkmale werden in der Planzeichnung flächig als nachrichtliche Übernahme dargestellt sowie im Umweltbericht als Tabelle übernommen.

Das Landesamt für Umwelt sieht insbesondere unter immissionsschutzrechtlichen Belangen im Rahmen der Änderungsfläche D2 „Am Wasserturm“ keine prinzipiellen Bedenken. Dennoch müssen gemäß § 50 BImSchG schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftigen Flächen so weit wie möglich vermieden werden.

Den für die Bauleitplanung maßgeblichen Regelungen des § 50 BImSchG wird durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ Rechnung getragen.

Belange der Wasserwirtschaft sind seitens des Landesamts für Umwelt nicht berührt.

1.4.6 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 01.12.2016 wurden insgesamt 23 Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) über die Planung informiert und zur Äußerung zu den von ihnen zu vertretenden Belangen aufgefordert. Insgesamt sind 17 Stellungnahmen eingegangen.

Die Gemeinde Michendorf, die Stadt Beelitz, die Gemeinde Schwielowsee, die Industrie- und Handelskammer Potsdam, der Bereich Wasserwirtschaft des Landesamtes für Umwelt und die WBV Nuthe-Nieplitz äußern keine Bedenken bezüglich der Planung.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg bestätigt die Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung und weist auf ihre Stellungnahme vom 22.10.2014 hin.

Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH weist auf die einzuhaltenden Wendemöglichkeiten für Müllfahrzeuge hin, die im Informationsblatt „Freie Fahrt für Müllfahrzeuge“ einzusehen sind. Hiermit einhergehend sind die rechtlichen Grundlagen, die Fahrzeugtechnik des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Abfallentsorgung, Kriterien für die Errichtung von Erschließungsstraßen, Stich- und Privatstraßen, die Einrichtung von Sammelplätzen sowie Abfallwirtschaftliche Aspekte bei der Errichtung von Straßenbaustellen zu berücksichtigen.

Der Flächennutzungsplan bereitet als vorbereitender Bauleitplan die künftige

Siedlungsentwicklung vor und stellt diese dar. Eine konkrete Bauphase, aus der Entsorgungsleistungen resultieren, ergeht durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an spätere Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet, soweit die Gemeinde dies zuständigkeitshalber besorgen kann, bzw. bei nachgelagerten Planungsverfahren berücksichtigt. Bei eigenen Bauvorhaben werden die Hinweise berücksichtigt.

Die Telekom Deutschland GmbH gibt an, dass Telekommunikationslinien des Unternehmens im Plangebiet vorzufinden sind und die Belange der Telekom somit betroffen sind. Der Bestand und Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Für die zukünftigen Erweiterungen des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Eine konkrete Bauphase, aus der Telekommunikationsleitungen resultieren, ergeht durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an spätere Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet, soweit die Gemeinde dies zuständigkeitshalber besorgen kann, bzw. bei nachgelagerten Planungsverfahren berücksichtigt.

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg weist darauf hin, dass zur Änderungsfläche D2 im Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens Abstimmungen laufen und daher noch keine abschließende Stellungnahme möglich ist. Weiterhin wird angeführt, dass für die Änderungsfläche D3 „Ladestraße/Kunersdorfer Straße“ zwingend der Nachweis gemäß § 6 Landeswaldgesetz (LWaldG) zu führen ist, dass das Planziel nicht auf anderen Flächen außerhalb Wald erreicht werden kann. Dieses gilt für alle überplanten Waldflächen mit laut Plan geänderter Nutzungsartenzielstellung für deren zukünftiges Entwicklungsziel bisher keine forstbehördliche Zustimmung nachgewiesen werden kann. Hierzu ist eine Waldflächenbilanz zu erstellen.

Weiterhin verweist der Landesbetrieb Forst Brandenburg auf die Walddefinition gemäß LWaldG.

Im Rahmen der Abstimmungen zum Bebauungsplan Gewerbegebiet am Wasserturm muss die Waldsukzession nach Rücksprache mit der Unteren Forstbehörde einem Ausgleich zugeführt werden. Die zu kompensierenden Waldflächen wurden definiert und ein Ausgleichsbedarf von 4.223m² Waldfläche ermittelt. Dafür wurde ein Antrag auf Waldumwandlung gestellt. Dieser ist bereits genehmigt. Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen in Höhe der geforderten Größe von 4.223m² wurden im März 2017 vertraglich gesichert. Die erforderlichen Flächen stehen zur Verfügung.

Waldflächen werden in der Änderungsfläche D3 nicht überplant. An der Kunersdorfer Str. wird anstelle einer geplanten Mischbaufläche eine Gemeinbedarfsfläche im Bestand sowie Wald dargestellt. Hier entsteht ein Waldzuwachs und die Gemeinde sichert diesen und die Verknüpfung mit den angrenzenden Waldflächen langfristig.

An der Ladestraße wird eine an Private veräußerte Eisenbahnfläche als Gewerbefläche dargestellt, da die dort befindliche Halle für gewerbliche Zwecke genutzt werden soll. Planerisch ist hier kein Wald betroffen. Sollten die auf dem Grundstück vorhandenen Bäume Waldeigenschaften gem. LWaldG aufweisen, ist dies auf Ebene der Genehmigungsplanung zu qualifizieren und zu kompensieren.

Eine Waldflächenbilanz wird im Umweltbericht zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes ergänzt. Die Einschätzung, ob Waldverlust oder -gewinn vorliegt,

bestimmt sich dabei allein durch den Vergleich der Darstellung im verbindlichen FNP (3./4.Änderung 2013) mit den geplanten Darstellungen in der 5. Änderung zum FNP. Daraus kann entnommen werden, dass es durch die 5. Änderung des FNP zu einem Waldzuwachs von 1,28 ha kommt. Die Flächen C1, C4, C5, C6 wurden im Rahmen der 3./4.FNP-Änderung von „Waldflächen mit Siedlungsbestand“ in Wohn- oder Sonderbaufläche und Wald geändert. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Forst sind „Waldflächen mit Siedlungsbestand“ kein Wald i.S. des Gesetzes. Die Änderung der Nutzungsartenzielstellung wurde bereits im Rahmen der 3./4.Änderung abgeschlossen und bilanziert. Die 5. FNP-Änderung dient für diese Flächen dem formalen Abschluss des Zustimmungsverfahrens zur Landschaftsschutzgebietsverordnung Nuthe-Nieplitz-Niederung.

Der Zentraldienst der Polizei Brandenburg weist darauf hin, dass bei konkreten Bauvorhaben ggf. eine Munitionsfreigabebescheinigung erforderlich ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an spätere Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming verweist auf ihre Stellungnahme vom 06.04.2016 und stellt ergänzend fest, dass der neu hinzugekommenen Änderungsfläche A9 keine regionalplanerischen Belange entgegenstehen.

Die Deutsche Bahn AG Immobilien Region Ost verweist auf ihre Stellungnahme vom 26.04.2016. Die in der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Belange wurden berücksichtigt.

Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG weist auf vorhandene Leitungen hin. Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen herzustellen

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Flächennutzungsplan sind alle bekannten Leitungen und Anlagen dargestellt.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ gibt an, dass die zentrale Trinkwasserversorgung bzw. die dezentrale oder zentrale Schmutzwasserentsorgung gewährleistet ist und die Erweiterung der zentralen leitungsgebundenen Schmutzwasserentsorgung in die Wirtschaftsplanung des Verbandes aufgenommen werden kann.

Die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark verweist auf eine Neuregistrierung der Altlastenverdachtsfläche mit der Registrier-Nr. 033869 0207 „Rangierbahnhof Seddin“ für das Altlastenkataster.

Die neuregistrierte Altlastenverdachtsfläche „Rangierbahnhof Seddin“ wird im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen. Die Planzeichnung und die Begründung werden fortgeschrieben.

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark gibt an, dass in dem Übersichtsplan der Bodendenkmale die Flächendarstellung für das Bodendenkmal Nr. 30470 vorhanden, die Signatur „BD“ jedoch zu ergänzen ist. Das Fundgebiet des Bodendenkmals Kähnsdorf Fundplatz 10 Siedlung des deutschen Mittelalters ist nachzutragen. Die bekannten Bodendenkmale sollten auf allen Plänen der eingereichten Unterlagen einheitlich dargestellt werden.

Die Signatur „BD“ des Bodendenkmals 30470 wird nachgetragen. Der Fundplatz 10 Siedlung des deutschen Mittelalters wird nachgetragen. Die Abgrenzung und Verortung der Bodendenkmale wurde zudem mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalmalpflege abgestimmt. Die Bodendenkmale werden auf den Plandarstellungen ergänzt.

Der Bereich Immissionsschutz des Landesamtes für Umwelt verweist auf die Stellungnahme vom 13.04.2016 und gibt an, dass sich seitdem keine neuen Hinweise ergeben haben.

1.4.7 Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Da der Entwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung und seine Begründung aufgrund der Stellungnahmen nach Durchführung des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB geändert wurde, wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung erneut beteiligt und mit Schreiben vom 29.01.2018 zur Stellungnahme aufgefordert.

Durch die geänderte Planung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Die erforderliche erneute Beteiligung wurde daher gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB auf die von der Änderung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt.

Insgesamt wurden acht betroffene Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt. Innerhalb der Beteiligungsfrist bis zum 06.03.2018 sind die Stellungnahmen aller angeschriebenen Behörden und Träger eingegangen sowie zusätzlich eine Stellungnahme des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND Brandenburg).

Die Anregungen konnten im Rahmen des 5. FNP-Änderungsverfahrens nicht berücksichtigt werden.

Vom Landesbetrieb Forst Brandenburg erfolgte die Anregung, dass einzelne Waldflächen, die in den letzten Jahren aufgeforstet worden sind und Wald im Sinne des § 2 LWaldG darstellen, aber noch nicht als Waldfläche im FNP dargestellt sind, entsprechend ihres Bestandes angepasst werden sollten.

Diese Anregung betrifft keine Flächen, die Bestandteil des 5. FNP-Änderungsverfahrens sind, daher liegen für diese Flächen auch keine näheren Informationen vor. Grundsätzlich stellt der FNP die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde in ihren Grundzügen dar. Da es sich bei der vorgeschlagenen Darstellung als Wald um die Darstellung des Bestandes handelt, können diese Darstellungsänderungen im Rahmen einer nächsten FNP-Änderung angepasst werden.

Der Zentraldienst der Polizei (Kampfmittelbeseitigung) äußert keine grundsätzlichen Einwände. Es erfolgen Hinweise zur Notwendigkeit von Munitionsfreigabebescheinigungen bei konkreten Bauvorhaben im Rahmen von

Baugenehmigungsverfahren.

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin Brandenburg bestätigt die Anpassung des Entwurfs des Flächennutzungsplans an die Ziele der Raumordnung.

Die regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming stellt fest, dass der neu hinzugekommenen Änderungsfläche D4 keine regionalplanerischen Belange entgegenstehen.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Nieplitz stimmt der 5. Änderung des FNP erneut zu.

Die verschiedenen Fachdienste des Landkreises Potsdam Mittelmark haben keine grundsätzlichen Einwände oder Bedenken. Die untere Naturschutzbehörde (uNB) regt an, die veraltete Bezeichnung „32-Biotop“ im Umweltbericht entsprechend der geänderten Rechtsnorm in § BNatSchG / § 18 BNatSchAG zu korrigieren. Weiterhin sind die Ausführungen zur Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile vom 29.09.2011 (GehölzSchVO PM) hinsichtlich der Schutzregelungen für Feldgehölze zu vervollständigen. Gemäß § 2 Abs. 2 GehölzSchVO PM sind neben Bäumen auch Feldgehölze außerhalb der Siedlungsbereiche ab 20 m² zusammenhängend überdeckter Grundfläche geschützt.

Den Anregungen der uNB wird gefolgt und der Umweltbericht entsprechend redaktionell geändert.

Das Landesamt für Umwelt (LfU) wurde bereits im Bauantragsverfahren für den Spiel- und Bolzplatz beteiligt (Änderungsfläche D4). In der Stellungnahme des LfU wurden Nebenbestimmungen formuliert, bei deren Einhaltung keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im WA durch den Bolzplatz zu erwarten sind. Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegenüber der Aufnahme der Ergänzungsfläche keine Bedenken.

Darüber hinaus sind die zuvor abgegeben Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen und formellen Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB weiterhin gültig. In diesen werden keine prinzipiellen Bedenken gegen die 5. Änderung des FNP geäußert.

Das Referat W13 des LfU (Wasserwirtschaft in Genehmigungsfragen) stellt fest, dass keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung vorliegt.

Der Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz hat gegen die eingereichten Unterlagen keine Einwände, da die Belange des Verbandes nicht berührt werden.

Vom BUND ergeht der Hinweis zur Darstellung der Fläche A 8 als „weiße Fläche“ ohne Zweckbestimmung. Hier sollte eine Darstellung gefunden werden, die in Übereinstimmung mit der LSG-Verordnung steht

Unabhängig von der Darstellung als weiße Fläche ohne Zweckbestimmung gel-

ten die Regelungen der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“ (LSG-VO) unverändert fort. Daher liegt mit der Darstellung als „von der Darstellung ausgenommene“ weiße Fläche aktuell kein Widerspruch zur Schutzgebietsverordnung vor. Eine Nutzung dieser Flächen ist aber grundsätzlich möglich und ist perspektivisch für diesen Standort geplant. Um die Konflikte zwischen Planungsabsicht und Belangen des Landschaftsschutzes möglicherweise auszuräumen, bedarf es aber eines konkreten Bebauungsplanverfahrens.

Im Bereich der Alten Schule sollen bisher die als Grünfläche dargestellten Flächen als Wohnbauflächen dargestellt werden. Dagegen werden keine Bedenken erhoben, wenn sich die Darstellungen am Bestand orientieren.

Die bisherige Darstellung „Wohnungsgärten“ entspricht weder der tatsächlichen Nutzung noch der Planungsabsicht für diesen Bereich. Die Flächen sind zwar unbebaut, jedoch sieht die Gemeinde seit längerer Zeit an dieser Stelle Potentiale für eine wohnbauliche Entwicklung vor, um ihrer Aufgabe der Wohnraumbereitstellung in einer seit Jahren stetig wachsenden Gemeinde gerecht werden zu können. Im Rahmen des 5. FNP-Änderungsverfahrens wurde auch die Gemeinsame Landesplanung zu den Änderungsflächen gehört, die in ihrer Stellungnahme eine Anpassung an die Ziele der Raumordnung bestätigt und damit auch eine positive Stellungnahme zur geplanten Siedlungsentwicklung der Gemeinde abgibt. Der Ortsteil Neuseddin zählt als Grundfunktionaler Schwerpunkt im Regionalplan zu Schwerpunkten der Wohnsiedlungsflächenentwicklung der Gemeinde. Mit der behutsamen Arrondierung der Wohnbauflächen im Bereich der Alten Schule und der gleichzeitigen Sicherung, der die Eisenbahnsiedlung prägenden Wohnungsgärten wird diesem Ansatz entsprochen. Unabhängig davon sind die Belange des Natur- und Artenschutzes im Falle einer baulichen Inanspruchnahme zu berücksichtigen.

Im Bereich Ladestraße/Kunersdorfer Straße werden gegen die Darstellung der bestehenden Feuerwehr als Gemeinbedarfsfläche keine Bedenken erhoben. Die Ausweisung einer Gewerbefläche auf einer bisher in einem als Bahnfläche dargestellten Bereich halten wir für bedenklich, sofern hierfür Wald im Sinne des Waldgesetzes in Anspruch genommen werden würde.

Die Darstellung Gewerbliche Baufläche betrifft einen Bereich, der bisher als gewidmete Bahnfläche dargestellt war, bereits mit einem Gebäude bestanden und baulich vorgeprägt ist. Vor einigen Jahren erfolgte die Veräußerung dieser Fläche durch die Deutsche Bahn, was eine Darstellungsänderung im FNP möglich macht, da diese Fläche dem Eisenbahnbetrieb nicht mehr dient. Nordöstlich der Feuerwehr sind dagegen Flächen, die bisher als Mischgebiet dargestellt wurden, zurückgenommen worden, da die Gemeinde an dieser Stelle keine Entwicklung als Mischgebiet, und damit auch von gewerblichen Nutzungen, vorsieht. Mit dem Ziel der Nutzung vorhandener Infrastruktur und baulich vorgeprägter Flächen, der Schonung von Außenbereichsflächen und im Sinne einer Anpassung der Darstellung an den gewerblich genutzten Bestand wird hier in der Konsequenz „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt. Wald im Sinne des Waldgesetzes ist auf diesen Flächen nicht betroffen.

Für das Gebiet Am Wasserturm ist die Darstellung als Gewerbegebiet geplant. Hier bestehen Konflikte mit dem Arten- und Biotopschutz. Es sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Für bedenklich halten wir, dass Waldflächen in Anspruch genommen werden sollen, zumal die Ersatzaufforstungen in den Oberförstereien Luckau und Königs Wusterhausen geplant sind. Außerdem bleibt offen, ob die mit der Ausweisung als SPE-Fläche verfolgten Ziele an anderer Stelle verwirklicht werden können. Kritisch sehen wir außerdem die zu erwartende zusätzliche Verkehrsbelastung für benachbarte Wohngebiete.

Die Konflikte mit dem Arten- und Biotopschutz sowie Art und Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abgehandelt, gelöst und vertraglich gesichert. Die Abstimmungen hierzu erfolgten in enger und stetiger Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg sowie mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde.

Die dargestellte SPE-Fläche am nördlichen Rand entspricht den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans Gewerbegebiet Am Wasserturm und den mit den zuständigen Stellen abgestimmten Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen.

Die durch das Vorhaben ausgelöste zusätzliche Verkehrsbelastung wurde ebenfalls auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung untersucht. Es wird in den entsprechenden Untersuchungen festgestellt, dass die prognostizierten Straßenverkehre durch die vorhandene Straße aufgenommen und die relevanten Lärmwerte zur Wohnbebauung hin eingehalten werden können.

1.4.8 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Im Amtsblatt Nr. 1 vom 24. Januar 2018 wurde die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB der 5. Änderung des Flächennutzungsplans bekanntgemacht. Der Entwurf zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans, die Begründung einschließlich Umweltbericht, die Änderungsblätter sowie die weiteren wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen lagen in der Zeit vom 01. Februar bis 06. März 2018 in der Gemeindeverwaltung Seddiner See öffentlich aus. Zeitgleich erfolgte die Beteiligung online auf der Homepage der Gemeinde Seddiner See. Während der Beteiligungsfrist sind insgesamt vier Stellungnahmen eingegangen.

Im Rahmen einer Bürgerstellungnahme (Bürger 1) gingen grundsätzliche Bedenken zur Errichtung eines Spiel- und Bolzplatzes an der Stückener Straße ein. Die vorgebrachten Bedenken und Fragen betrafen hauptsächlich Punkte, die nicht auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung behandelt werden können, sondern im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens zu klären sind.

Gesamtstellungnahme Bürger 1

Die Gemeinde Seddiner See hat seit einigen Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. Dies zieht sogenannte Wohnfolgebedarfe an sozialer Infrastruktur nach sich, wie es z.B. Gemeinbedarfseinrichtungen (Kinderbetreuungsangebote, Jugendfreizeiteinrichtungen, Grund- und Oberschulen) sind, aber

auch Erholungs-, Frei- und Spielflächen zählen zur erforderlichen sozialen Infrastruktur einer Gemeinde. Die Aufgabe einer Gemeinde ist es, diese Bedarfe an sozialer Infrastruktur in der gemeindlichen Gesamtentwicklung entsprechend zu berücksichtigen, die dafür erforderlichen Flächen zu sichern und bereitzustellen sowie ggf. auch die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen, um diese Angebote der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können.

In den letzten 10 Jahren sind im direkten und weiterem Umfeld der geplanten Spielanlage neue Wohngebiete, wie z.B. die Gebiete „Stückener Straße – Dreieck“, „Kähnsdorfer Seeblick“, „Mühlenberg I und II“, und „Generationenpark“ entstanden, die Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO festsetzen. Auf der Suche nach geeigneten Flächen für einen neuen Spielplatz im Gemeindegebiet wurden Alternativstandorte geprüft. Im Sinne einer wohnortnahen Versorgung mit Spiel- und Freiflächen und der dennoch integrierten Lage im Gemeindegebiet hat sich die Gemeinde für eine Flächensicherung im Flächennutzungsplan (FNP) an dieser Stelle - in der Nähe vorhandener Wohnbebauung und in der Nähe zum Ortskern - entschieden.

Die Frage der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit und konkreten Gestaltung der Spielanlage stellt sich nicht auf FNP-Ebene, sondern wurde im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens abgehandelt. Die Baugenehmigung als Spielplatz ist mittlerweile erteilt worden. Insbesondere der von Kindern ausgehende Lärm ist seit dem Inkrafttreten des § 22 Abs. 1a BImSchG privilegiert und gilt nicht als „störender Lärm“ i.S. des BImSchG. Er ist als grundsätzlich sozialadäquat einzustufen und damit zumutbar. Werden die Anlagen nicht nur durch Kinder genutzt, ist dies im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens entsprechend zu berücksichtigen. Um einen möglichst konfliktarmen Betrieb im Hinblick auf die umgebende Wohnbebauung sicherzustellen, ist das Sportfeld mit einem Ballfangzaun auszustatten. Zudem ist zu gewährleisten, dass bei Betrieb des Sportfeldes die in § 18 Abs. 2 Nr. 3 der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) genannten Immissionsrichtwerte für Wohngebiete eingehalten werden. Die Einhaltung dieser Werte wird entsprechend überprüft.

Die vorgebrachten Anregungen stehen der geplanten FNP-Darstellung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz und damit der Gesamtkonzeption des FNP nicht entgegen. Die Anregungen können auf Ebene vorbereitenden Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden.

Die Stellungnahme (Bürger 1) enthielt folgende Einzelanregungen und Fragen:

Ist der Bolzplatz aufgrund seiner Größe (2.500 qm) und Zweckgerichtetheit als Sportanlage einzustufen?

Die angenommene Fläche von 2.500 m² für den Bolzplatz ist nicht korrekt. Die gesamten Spielanlagen befinden sich auf dem gemeindlichen Flurstück Nr. 51, welches insgesamt eine Größe von etwa 2.500 m² aufweist. Die Maße des Sportfeldes, welches zum Fußballspielen vorgesehen ist, betragen in etwa 15x25 m. Dies entspricht einer Fläche von 375 m². Spiel- oder Bolzplätze werden von der TA Lärm, der Sportanlagenlärmschutzverordnung oder der LAI-Freizeitlärm-Richtlinie nicht als eigenständige Anlage erfasst. Die Immissionsrichtwerte der

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) werden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren jedoch als Anhaltspunkte regelmäßig herangezogen.

Zur Vereinbarkeit von Bolzplätzen und Wohnbebauung sollte ein Mindestabstand von 80 bis 100 Metern eingehalten werden. Ein solcher Abstand werde hier deutlich unterschritten.

Es gibt keine gesetzlich geregelten Mindestabstände zwischen Wohnbebauung und Spiel- und Bolzplätzen. Evtl. erforderliche Abstände oder Schutzmaßnahmen werden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren ermittelt. Grundsätzlich schließt sich ein Nebeneinander von Wohnbebauung und Spiel- und Bolzplätzen nicht aus, sondern ist im Hinblick auf eine wohnortnahe Versorgung mit Spiel- und Freiflächen sogar wünschenswert.

Gemäß § 3 Abs. 1 BauNVO dienen reine Wohngebiete dem Wohnen. Wie ist dies mit den Wünschen der Jugendlichen über die Nutzung des Bolzplatzes vereinbar?

Die Spielflächen liegen nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der ein reines Wohngebiet festsetzt, sondern im Außenbereich (§ 35 BauGB) auf gemeindeeigenen Flächen. In der näheren Umgebung gibt es in verschiedenen Bebauungsplänen festgesetzte Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO. Grundsätzlich schließt sich ein Nebeneinander von Wohnbebauung und Spiel- und Bolzplätzen nicht aus, sondern ist im Hinblick auf eine wohnortnahe Versorgung mit Spiel- und Freiflächen sogar wünschenswert.

Bolzplätze sind im Gegensatz zu Kinderspielplätzen planungsrechtlich wie Anlagen für sportliche Zwecke zu behandeln. Sie sind in hohem Maß konfliktträchtig, da mit dem "Bolzen" naturgemäß eine erhebliche Geräuscentwicklung einhergeht.

Mit der Planung sollen neben einem Sportfeld, welches zum Fußballspielen geeignet ist, auch Anlagen, wie eine Rutsche, Schaukeln und eine Kletterpyramide, die für die Nutzung durch Kinder vorgesehen sind, errichtet werden.

Kann eine Nutzung gebietsfremder Personen ausgeschlossen werden? Kann eine missbräuchliche/zweckentfremdende Verwendung ausgeschlossen werden?

Die Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung eines öffentlich zugänglichen Spielplatzes oder auch einer öffentlichen Grünfläche ist unvermeidbar und kann auch auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung oder auf Baugenehmigungsebene nicht ausgeschlossen werden.

Bolzplätze, auf denen auch Jugendliche spielen können, fallen nicht unter § 22 Abs. 1 a BImSchG. Sie sind großräumiger angelegt und haben ein anderes Lärmprofil als Kinderspielplätze. Welche Schutzmaßnahmen werden vorgenommen? Welche Ruhezeiten und Altersbeschränkungen sind vorgesehen?

Dies ist im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu ermitteln.

In einer weiteren Stellungnahme (Bürger 2) wurde um Klarstellung gebeten, ob das Flurstück 50, Flur 2 zur neuen Änderungsfläche D4 gehört, da die Zeichen für den Spiel- und Bolzplatz nicht eindeutig auf die Flurstücksgrenzen bezogen, nachvollziehbar sind. Des Weiteren wurde um Erläuterung der Signatur Ortsrandentwicklung im Bereich der Änderungsfläche D4 gebeten.

Die Spielanlagen sind auf dem gemeindlichen Flurstück 51 geplant. Daher erfolgt die Änderung der Darstellung des FNP von Ackerfläche in Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz auch für diesen Bereich, wobei Flurstücksgrenzen aufgrund der Maßstäblichkeit im FNP nicht dargestellt werden (Maßstab 1:10.000). Das Flurstück 51 liegt direkt westlich angrenzend an das Flurstück 50. Für das Flurstück 50 ergibt sich im Rahmen der 5. FNP-Änderung keine Änderung in der Darstellung. Für das Flurstück wird nach wie vor Wohnbaufläche dargestellt.

Durch die Darstellung „Ortsrandentwicklung“ im FNP soll durch eine konkrete Ausgestaltung auf der nachgeordneten Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, also bei Aufstellung eines Bebauungsplans, die landschaftsgerechte Einbindung und Gestaltung des sichtbaren Ortsrandes und damit ein verträglicher Übergang zur Landschaft gesichert werden. Dies kann beispielsweise durch flächige Gehölzpflanzungen oder Eingrünungsmaßnahmen unter Verwendung heimischer Gehölze erreicht werden. Mit der Darstellung „Ortsrandentwicklung“ wird u.a. der landschaftsplanerischen Zielstellung der Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbildes Rechnung getragen, welche im Landschaftsplan (LP) Seddiner See (Benninghoff&Neumann 1996) verankert ist. Dieser stellt die übergeordneten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar.

Für die Eigentümer eines Grundstücks ergeben sich aus der Darstellung „Ortsrandentwicklung“ im Flächennutzungsplan heraus keine unmittelbaren Konsequenzen.

In einer weiteren Stellungnahme (Bürger 3) wird angeregt, das Flurstück 241, Flur 1 als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wochenendhäuser darzustellen. Seit 40 Jahren stehen dort acht legal erbaute Bungalows auf privaten Grundstücken. Diese Fläche ist jedoch weiterhin als Außenbereich (Wald) eingestuft, so dass bauliche Veränderungen kaum möglich sind. Im Zuge der Modernisierung werden jedoch z.T. Veränderungen notwendig (z.B. Einbau einer Dusche), die auf Grund der geringen Bungalowgröße (z.T. <40 m²), ohne eine Erweiterungsbau nicht möglich sind.

Bei der besagten Fläche handelt es sich um ein Flurstück im Außenbereich, für welches der bisher geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See sowie der Entwurf der 5. FNP-Änderung Waldfläche darstellt. Die Darstellung als Waldfläche besteht bereits seit Aufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 1997.

Das Flurstück 241 befindet sich nicht im Geltungsbereich der 21 Änderungsflächen im Rahmen der 5. FNP-Änderung. Daher liegen zu dieser Fläche keine weiteren Informationen vor. Im Rahmen der vorangegangenen Beteiligungen zu den Änderungsverfahren des FNP Seddiner See ist zu dieser Fläche keine Stellung-

nahme oder Anregung eingegangen.

Im Zuge der 3./4. Änderung des FNP fanden zudem umfangreiche Begehungen gemeinsam mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg statt, bei dem entsprechende waldbestandene Flächen ermittelt, als Waldflächen festgestellt und schließlich im FNP entsprechend dargestellt worden sind.

Die Gemeinde konzentriert sich aus Gründen einer nachhaltigen Entwicklung und den Belangen des Umweltschutzes auf eine nach innen gerichtete Siedlungsentwicklung im Bebauungszusammenhang, das heißt die Anlage oder Verfestigung von Streu- und Splittersiedlungen sollen vermieden werden. Grundsätzlich ist der Außenbereich von Bebauung freizuhalten. Prinzipiell sind nur sogenannte privilegierte Vorhaben zulässig, zu denen aber weder Wohn- noch Wochenendhäuser zählen. § 35 Abs. 4 Nr. 2 BauGB eröffnet zumindest für zulässigerweise errichtete Wohngebäude gewisse Genehmigungserleichterungen, nicht jedoch für Wochenendhäuser.

Die grundsätzliche Problematik besteht darin, dass in den Gebieten, die im FNP nicht als Bauflächen ausgewiesen sind, aber als Wochenendhausgebiet genutzt werden, keine Genehmigungsmöglichkeiten für An-, Um-, oder Ersatzbauten bestehen, da Wochenendhäuser nicht zu den begünstigten Vorhaben i.S. des § 35 Abs. 4 BauGB zählen. Somit könnten gewünschte An-, Um- oder Ersatzbauten nur nach § 35 Abs. 2 als sonstige Vorhaben genehmigt werden, was aber an der entgegenstehenden FNP-Darstellung als öffentlicher Belang scheitert.

Es ist zu prüfen, ob an dieser Stelle der Bedarf einer Darstellungsänderung besteht und diese Fläche ggf. in einem nächsten FNP-Änderungsverfahren aufgenommen werden kann. Hierzu sind umfangreiche Vorabfragen erforderlich, unter anderem beim zuständigen Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) und beim Landesbetrieb Forst Brandenburg. Dies ist zum jetzigen Verfahrensstand – im Hinblick auf das Gesamtverfahren – nicht darstellbar.

Die Anregung bezieht sich nicht auf eine der 21 Änderungsflächen der 5. FNP-Änderung, spiegelt ein Einzelinteresse wieder und steht nicht im Widerspruch zur Gesamtkonzeption des FNP. Daher kann die vorgebrachte Anregung im 5. Änderungsverfahren des FNP nicht berücksichtigt werden.

Die vierte Stellungnahme (Bürger 4) im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft die Änderungsfläche C6 „Am Seehügel“ bzw. das daran angrenzende Flurstück 355, für welches ebenfalls eine Kennzeichnung als sogenannte „Zustimmungsfläche“ angeregt wird. Die Änderungsfläche C6 „Am Seehügel“ in der jetzigen Form stellt dar, dass alle an der Straße anliegenden Flurstücke teilweise oder komplett in „Wohnbauland mit Zustimmung“ umgewidmet werden sollen, mit Ausnahme des Flurstücks 160 (zur Stückener Straße gehörend) und des Flurstücks 355.

Es handelt sich nicht um eine Umwidmung, sondern um eine Darstellungsänderung im Flächennutzungsplan der Gemeinde. Die betreffende Änderungsfläche C6 liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Nuthetal-Beelitzer Sander“. Bereits im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See ist diese Fläche als Konfliktfläche mit dem LSG aufgetreten, da Bauflächen im

LSG darstellt wurden.

Die Änderungsfläche C6 stellt nicht alle an der Straße liegenden Flurstücke als Wohnbaufläche dar, sie erfasst alle baulich geprägten Bereiche westlich der Straße Am Seehügel. Über diese Straße erfolgt auch die Erschließung. Diese Flurstücke, überwiegend mit Einzelhäusern bestanden, liegen in „zweiter Reihe“. Die direkt an der Straße Am Seehügel liegenden Flurstücke sind nicht baulich geprägt und werden entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung im FNP als Grünfläche dargestellt.

Die südlich der Stückener Straße liegenden Bereiche, die mit Wohnhäusern bestanden sind, sind bereits im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung als Wohnbauflächen dargestellt worden und befinden sich vollständig außerhalb des LSG. Das Flurstück 355 wie auch das Flurstück 160 liegen vollständig im LSG und grenzen an einen Wald im Sinne des § 2 des LWaldG an.

Es wird die Frage gestellt, ob das parallel zur Änderung des FNP laufende Zustimmungsverfahren ausschließlich für die gekennzeichneten Bereiche (B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6) gilt oder ob das Verfahren einen größeren Bereich umfasst. Wenn das Zustimmungsverfahren ausschließlich auf die oben genannten Flächen beantragt wurde, wird die Ausgliederung des Flurstücks 355, Flur 1 Kähnsdorf, aus dem Landschaftsschutzgebiet angeregt bzw. die Kennzeichnung als Zustimmungsfäche.

Das Zustimmungsverfahren wird beim zuständigen Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) geführt und erfolgt nur für die gekennzeichneten Bereiche (B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6), da diese Gebiete Bauflächen im LSG darstellen und nur mit der erteilten Zustimmung der bestehende Normenkonflikt zwischen den Regelungen der LSG-VO und Darstellungen des FNP aufgehoben werden kann. Für einen größeren Bereich ist das Zustimmungsverfahren nicht erforderlich und kann nicht begründet werden.

Als allgemeine Anmerkung wird mitgeteilt, dass die Darstellung der Änderungsfläche C6 auf den zur Verfügung gestellten Dokumenten nur durch sehr hohes Zoomen deutbar war.

Der FNP, als sogenannter vorbereitender Bauleitplan, stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung der Gemeinde dar. Er gibt in groben Zügen Auskunft über Bauflächen und Baugebiete sowie Verkehrsflächen und Grünanlagen. Seine Darstellungen erfolgen im Maßstab 1:10.000 und sind nicht parzellenscharf, Flurstücksgrenzen werden nicht dargestellt.

In der Stellungnahme wird die Gleichbehandlung gegenüber allen anderen Anwohnern der Straße gefordert. Es wird uns in der jetzigen Planung die theoretische Möglichkeit zur Durchführung eines Bauvorhabens verwehrt. Im Sinne der Einbettung von Grundstücken in die Eigenart der näheren Umgebung sollte hier eine Anpassung der neu ausgewiesenen Fläche von „Wohnbauland mit Zustimmung“ erfolgen.

Die Flächen südlich der Stückener Straße wurden im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung als Wohnbauflächen im Bestand dargestellt und liegen außerhalb des LSG. Zuvor waren der Bereich südlich der Stückener Straße, wie auch die Änderungsfläche C6, als Waldflächen mit Siedlungsbestand dargestellt. Für die Fläche C6 – komplett im LSG liegend – wurde vom damals zuständigen Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) eine Ausgliederung aus dem LSG in Aussicht gestellt, jedoch nur für die Bereiche, die bereits baulich geprägt waren. Dies betraf die in „zweiter Reihe“ liegenden Flurstücke an der Straße Am Seehügel. Die direkt an die Straße angrenzenden Flurstücke sollten entsprechend ihrer Nutzung als Grünflächen dargestellt werden. Aufgrund dieser Entscheidung erfolgte für die Fläche C6 die Darstellung als „perspektivische Wohnbaufläche“ im FNP, deren LSG-Ausgliederung in Aussicht gestellt wurde. Mit Schreiben vom 27.09.2016 hat das nun mittlerweile zuständige Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) im Rahmen der 5. FNP-Änderung klargestellt, dass das Flurstück 355 (und auch nicht die anderen Flurstücke entlang der Straße Am Seehügel) nicht in die Zustimmungsfäche gehört, für die § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt.

Der Schutzzweck des LSGs besteht u.a. in der Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der natürlichen Vielfalt der Bodeneigenschaften sowie den Schutz des Bodens vor Überbauung, Verdichtung, Abbau und Erosion. Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung sind demnach nicht vorhanden.

Der Anregung kann nicht gefolgt werden.

1.5 Übersicht der geplanten Änderungen

In allen drei Ortsteilen des Gemeindegebiets sind Darstellungsänderungen geplant. Der Schwerpunkt der Änderungen liegt in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf. Zur besseren Übersicht sind in der nachfolgenden Darstellung alle Änderungsflächen aufgeführt, die im Rahmen der 5. Änderung bearbeitet wurden.

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung
A1	2	Seddin Ufer West	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche
			Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche
A2	3	Seddin Ufer Ost	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche
			Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche
A3	18	nördlich Beelitzer Straße	Wohnbaufläche	Wald

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung
A4	19	Friedhofstr.	Wohnbaufläche	Landwirtschaftsfläche
A5	13 (anteilig)	Kähnsdorf Ost	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese
A6	12 (anteilig)	Kähnsdorf West	Gemischte Baufläche	Grünland
A7	13 (anteilig)	Kähnsdorf Ufer	Gemischte Baufläche im LSG	Grünfläche
			Grünfläche außerhalb LSG	gemischte Baufläche
A8	4	Sonderbaufläche Fremdenverkehr	Sonderbaufläche Fremdenverkehr / Konversionsfläche im LSG	„Von der Darstellung ausgenommen“ - Weißfläche
A9	-	Kähnsdorf Süd	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese
B1	5	Östlich Schlunkendorfer Straße	Wohnbaufläche	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
B2	-	Trift	Wald	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
C1	6	Kornstraße	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
C2	7	Blumesiedlung	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
C3	8	Gartenstraße	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbau- und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
C4	9	Feldstraße/ Am Waldrand	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
C5	10	Trift und Blumesiedlung	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem

Nr. neu	Nr. Aufstellungsbeschluss	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung
			Sonderflächen“	Grünanteil mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
C6	11	Am Seehügel	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“
D1	15	Alte Schule	Grünfläche Zweckbestimmung Wohnungsgärten	Wohnbaufläche
D2	16	Am Waserturm	Eisenbahnfläche/ SPE-Fläche	Gewerbliche Baufläche/Wald/SPE-Fläche
D3	-	Ladestr./Kunersdorferstr.	Eisenbahnfläche	gewerbliche Baufläche
			Gemischte Baufläche Planung	Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr/ Wald
D4	-	Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße	Ackerfläche	Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz

2 Rahmenbedingungen des Flächennutzungsplans

2.1 Städtebauliches Leitbild und Zielstellungen des Änderungsverfahrens

Das zusammengefasste 5. FNP-Änderungsverfahren der Gemeinde Seddiner See verfolgt im Wesentlichen die folgenden planerischen Zielstellungen:

- Ausräumung der Konflikte mit den LSG-Grenzen
- Sicherung der Bestandsnutzungen
- Konzentration auf die Innenentwicklung und die bauliche Nachverdichtung
- Erhalt von kleinen und mittelständigen Betrieben
- Nutzung bereits versiegelter Flächen und Altanlagen zum ressourcenschonenden und sparsamen Umgang mit Boden

2.2 Anpassung an die Ziele der Landes- und Regionalplanung

Gem. § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen.

Für Planungen der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Ziffer 1 ROG aus:

- dem Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) m.W.v. 08.09.2015,
- dem Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und

Brandenburg, Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235),

- dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 27. Mai 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 24])
- dem Regionalplan Havelland-Fläming 2020 Vom 20. Juli 2015, bekannt gemacht im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015

2.2.1 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), wieder in Kraft getreten am 27. Mai 2015 stellt in der Festlegungskarte 1 das Gemeindegebiet weder als „Gestaltungsraum Siedlung“ noch als einen zentralen Ort dar. Somit wird der Gemeinde raumordnerisch eine Siedlungsentwicklung ausschließlich im Rahmen der Eigenentwicklung zugewiesen und damit eine Siedlungsentwicklung im Rahmen der Innenentwicklung und der „zusätzlichen Entwicklungsoption“ gem. Ziel 4.5 Nr. 2 LEP B-B in Höhe von 0,5 ha pro 1.000 Einwohner. Diese Entwicklungsoption wurde im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung vollständig in Anspruch genommen.

Für das Änderungsverfahren sind folgende Ziele und Grundsätze der Raumordnung relevant:

Grundsätze aus § 5 Abs. 1 - 3 LEPro 2007: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; Vorrang der Innenentwicklung, dabei Priorität der Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen;

Grundsätze aus § 6 Abs. 1 - 3 LEPro 2007: Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken; Vermeidung von Freirauminanspruchnahme; Erhalt oder Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und anderen Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind; Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung;

Grundsatz 4.1 LEP B-B: vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur; Konzentration zusätzlicher Wohnsiedlungsflächen auf siedlungsstrukturell und funktional geeignete Schwerpunkte; räumliche Zuordnung und ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung;

Ziel 4.2 LEP B-B: Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete, Ausnahmen bei der Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen, wenn besondere Erfordernisse des Immissionsschutzes oder der Verkehrerschließung ein unmittelbares Angrenzen ausschließen;

Grundsatz 4.4 Abs. 2 LEP B-B: auf versiegelten oder baulich geprägten Teilen von Konversionsflächen außerhalb innerörtlicher Siedlungsflächen sollen städtebaulich nicht integrierbare Vorhaben zugelassen werden, wenn eine tragfähige Entwicklungskonzeption vorliegt und eine raumverträgliche Verkehrsanbindung

gesichert ist;

Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 LEP B-B: Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen durch Innenentwicklung sowie im Rahmen der zusätzlichen Entwicklungsoption in Höhe von 0,5 Hektar pro 1 000 Einwohner für 10 Jahre (d.h. bis 2018);

Ziel 4.5 Abs. 3 LEP B-B: Umwandlung von Wochenendhausgebieten in Wohnsiedlungsflächen nur zulässig, wenn sie siedlungsstrukturell an die vorhandenen Siedlungsgebiete angeschlossen sind und die Erschließung gesichert ist;

Grundsätze 5.1 Abs. 1 und 2 LEP B-B: Freiraumerhalt; Minimierung der Freirauminanspruchnahme bei der Entwicklung neuer Siedlungsflächen.

Ziel 5.2 LEP B-B: Sicherung des Freiraumverbundes und Entwicklung seiner Funktionsfähigkeit; Ausschluss raumbedeutsamer Inanspruchnahmen, die die räumliche Entwicklung oder Funktion des Freiraumverbundes beeinträchtigen.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2014 hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung bestätigt, dass der überwiegende Teil der Änderungen im Vorentwurf den die Zielen und Grundsätzen der Raumordnung nicht entgegenstehen. Als problematisch wurden die Ausweisungen von Wohnbauflächen innerhalb der Änderungsflächen A1 – „Seddiner Ufer West“ (ehemals Nr. 2 Seddiner Ufer West“) sowie A3 – „Nördlich Beelitzer Straße“ (ehemals Nr. 18 „Südliche Weinbergstraße“) sowie Nr. 21 „Beelitzer Straße“ (Konflikt mit den Ziel 4.5 des LEP B-B / Hinweis auf das bereits ausgeschöpfte Entwicklungspotenzial der Gemeinde).

In ihrer Stellungnahme vom 07.04.2016 bestätigt die GL weiterhin die Gültigkeit des Schreibens vom 22.10.2014.

Die Wohnbauflächen der Änderungsflächen A1 und A3 wurden zurückgenommen und an die LSG-Grenze angepasst. Die Änderungsfläche Nr. 21 (Beelitzerstraße) wurde auf Grund der Stellungnahme der GL in 2014 nicht weiter im Verfahren verfolgt.

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin Brandenburg bestätigt die Anpassung des Entwurfs des Flächennutzungsplans an die Ziele der Raumordnung mit Schreiben vom 28. Februar 2018.

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg schreibt derzeit den Landesentwicklungsplan fort. Das Brandenburger Kabinett und der Berliner Senat haben am 19. Juli 2016 auf Empfehlung der Gemeinsamen Landesplanungskonferenz (PLAKO) den Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) zur Kenntnis genommen und die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) mit der Durchführung des Beteiligungsverfahrens beauftragt. Das Beteiligungsverfahren und die öffentliche Auslegung haben am 15. September 2016 begonnen. Der zweite Entwurf zum LEP HR (Stand 19. Dezember 2017) lag in der Zeit vom 5. Februar 2018 bis zum 7. Mai 2018 öffentlich aus.

2.2.2 Regionalplan Havelland-Fläming 2020

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming hat am 20. Juli 2015 den Regionalplan Havelland-Fläming 2020 beschlossen und im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht.

Folgende Grundsätze sind im Rahmen der 5. FNP-Änderung relevant:

Grundsatz Nr. 3.1.2: „Das Gefüge empfindlicher Teilräume der regionalen Landschaftseinheiten der Region aus bestehenden Landschaftsschutzgebieten und weiteren Gebieten mit besonderer Empfindlichkeit soll hinsichtlich seiner typischen Merkmale gesichert und entwickelt werden. Raumbedeutsame Maßnahmen, die zu einer Entstellung dieser empfindlichen Teilräume führen können, sollen vermieden werden.“

Die Regionale Planungsgemeinschaft (RPG) stimmt den Änderungsflächen der Kategorie A: Anpassung der Bauflächen an das LSG zu. Die Anpassungen entsprechen dem Grundsatz 3.1.2.

Auch die Änderungsflächen der Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013) stehen den o.g. Grundsatz nicht entgegen. Es wird davon ausgegangen, dass durch das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft eine Prüfung und Abwägung i.S.d. Grundsatzes bereits erfolgt ist.

Für Änderungsfläche D2 – Am Wasserturm trifft der Grundsatz ebenfalls zu und steht dem nicht entgegen.

Grundsatz Nr 2.1.1: Für die Siedlungsentwicklung sollen in der Region die Vorzugsräume Siedlung genutzt werden.

Dieser Grundsatz bezieht sich auf die Änderungsflächen D1 – Alte Schule und D3 Ladestr./Kunersdorfer Str.. Die Planung entspricht dem Grundsatz, da im Vorzugsraum Siedlung Bestandsgebiete verdichtet werden.

Für die Änderungsfläche D2 – Am Wasserturm verweist die RPG auf die Stellungnahme im Rahmen des B-Plan-Verfahrens „Gewerbegebiet Am Wasserturm“. Demnach sind neben o.g. Grundsatz 3.1.2 noch folgende Grundsätze relevant:

Grundsatz Nr 2.3.1: „Der gewerbliche Siedlungsbestand in räumlicher Zuordnung zu den Funktionsschwerpunkten der Zentralen Orte sowie zu den Funktionsschwerpunkten der Grundversorgung soll gesichert und bedarfsgerecht entwickelt werden.“

Der Bebauungsplan Gewerbegebiet Am Wasserturm stimmt mit dem Grundsatz Nr. 2.3.1 überein.

Grundsatz Nr. 2.3.2: „Regional bedeutsame gewerbliche Schwerpunkte sollen vorrangig für industriell-gewerbliche Nutzungen gesichert und entwickelt werden“. Im Regionalplan sind die Gewerbegebiet nördlich der Kunersdorfer Straße als regional bedeutsamer gewerblicher Schwerpunkt.

Von dem Grundsatz Nr. 2.3.2 wird im B-Plan abgewichen. Bei dem Gewerbegebiet Am Wasserturm handelt es sich um die Nachnutzung von Bahnflächen. Planungsziel ist die Flächensicherung und Ansiedlung von Handwerkern und kleinen mittelständischen Unternehmen aus der Gemeinde und der Umgebung. Eine Vermarktung als besonderer Gewerbestandort ist nicht erwünscht. Dies wäre auch wegen der Erschließung des Gewerbegebiets Am Wasserturm durch das Wohngebiet Eisenbahnsiedlung nicht sinnvoll. In erster Linie sollen die vorhandenen Gewerbebetriebe in ihrer Branchenausprägung gesichert werden und ggf. die Möglichkeit zur Erweiterung gegeben werden.

Die Änderungsflächen der Kategorie B: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsflächen“ (Bescheid MLUL 2015) entfalten aus Sicht der RPG aufgrund der geringen Flächengröße keine regionalplanerische Relevanz.

2.3 Bevölkerungsentwicklung

Die amtliche Statistik weist für die Gemeinde Seddiner See eine Einwohnerzahl von **4.165 mit Stand 30. Juni 2015** aus.

In der Gemeinde Seddiner See hat sich der Anteil der über 65-jährigen im Zeitraum von 2000 bis 2013 stark erhöht, der Anteil der 15-65-jährigen sank. Am stärksten sank die Zahl der unter 15-jährigen.

Gemeinde Seddiner See	Stand 2013 in Personen	Veränderung 2013 ggü. 2000
bis 15 Jahre	523	-15 %
15-65 Jahre	2.646	-17,3 %
über 65 Jahre	849	+36,3%

Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung LBV, Dez. Raumb Beobachtung, veröff. Dezember 2015, Gebietsstand 31.12.2014 und eigene Berechnungen

Wohnsituation

(Stand 31.12.2014, Quelle: Statistik Berlin Brandenburg, eigene Berechnung)

Bevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz): 4.109 Einwohner (EW)
 Wohnungen: 2.090 Wohneinheiten (WE)
 Wohnungsbelegung: 1,9 Einwohner / Wohneinheit
 Wohnfläche gesamt: 163.500 m²
 Wohnfläche pro Einwohner: 41,6 m² / Einwohner
 durchschnittliche Wohnungsgröße 78 m²

Seit 1997 hat sich die Anzahl der Wohnungen von 1.804 auf 2.090 (Stand 31.12.2014) und die Wohnfläche pro Einwohner von 28,0 auf 41,6 m² / EW erhöht. Die Belegung ist – dem gesamtdeutschen Trend folgend – von 2,7 (vor 1997) auf 1,9 (seit 1997) Einwohner pro Wohnung gesunken.

Im Vergleich dazu waren es 1991 1.583 WE insgesamt, 24,7 m² / EW und eine Belegung von 2,7 Einwohner / WE.

Im Ortsteil Neuseddin in der Eisenbahnsiedlung sind seit Herbst 2015 35 Wohncontainer für 175 Flüchtlinge eingerichtet.

2.4 Bevölkerungsprognose

Gemäß der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung LBV, Dez. Raumb Beobachtung, veröff. Dezember 2015 (Gebietsstand 31.12.2014) wird die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Seddiner See bis zum Jahr 2030 weiter abnehmen. Im Vergleich zum Jahr 2013 werden 2030 8,8 % weniger Menschen im Gemeindegebiet leben (zum Vergleich - Land Brandenburg: -5,5 %).

In Altersgruppen zusammengefasst wird sich die Situation bei Kindern und jungen Menschen (bis 15 Jahre) weiter zuspitzen: ihr Anteil wird um 37,3 % bis zum

Jahr 2030 sinken (Land Brandenburg: -16 %). Bei den 15 bis 65-Jährigen beträgt der verlustige Anteil an der Gesamtbevölkerung -25 % (Land Brandenburg: -19,2 %). Im Gegensatz hierzu wird der Anteil der über 65-Jährigen im Jahr 2030 um 61,7 % im Vergleich zu 2013 steigen (Land Brandenburg: +38,9%). Die Gemeinde Seddiner See wird sich demnach auf eine überproportional vertretene ältere Bevölkerung einstellen müssen. 2030 kommen auf eine Person bis 15 Jahren mehr als 4 über 65-Jährige (zum Vergleich: im Jahr 2000 lebten in der Gemeinde noch mehr unter 15-jährige als über 65-Jährige). Vor diesem Hintergrund ist auch die weitere Siedlungsentwicklung innerhalb des Gemeindegebiets zu sehen.

2.5 Wohnbauflächenpotenziale

Die Gemeinde Seddiner See hat in den letzten Jahren ihre Wohnbauflächenpotenziale größtenteils ausgeschöpft. Die Wohnbaugebiete der jüngeren Bebauungspläne sind nahezu vollständig bebaut. Es besteht der Bedarf nach weiteren Flächen, dies lässt die bereits erschöpfte zusätzliche Entwicklungsoption gem. LEP B-B nicht zu.

Die Angebote bei den Wohnbauflächen in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass es eine große Nachfrage der Einwohner der Gemeinde selbst gibt und auch der Arbeitsstandort Neuseddin eine Nachfrage nach Wohnungen generiert. Die einheimischen Nachfrager stehen in Konkurrenz zu Nachfragern, die aufgrund fehlender oder zu teurer Wohnraumangebote in der Landeshauptstadt Potsdam und der Bundeshauptstadt Berlin und des Wachstumsdrucks in der Hauptstadtregion generell Angebote in Seddiner See auch aufgrund der hervorragenden Anbindung mit dem ÖPNV und dem MIV nachfragen. Innerhalb des Gemeindegebietes kann derzeit die endogene Nachfrage nicht ausreichend befriedigt werden. Die Gemeinde wird sich im Zuge der Neuaufstellung eines Landesentwicklungsplans für Berlin und Brandenburg für die Möglichkeit der Neuausweisung von Bauflächen einsetzen.

2.6 Arbeitsstätten

In der Gemeinde Seddiner See sind heute 317 Betriebe tätig, davon 200 in Neuseddin, in Seddin sind 85 Betriebe tätig, in Kähnsdorf 32. Im Gewerbegebiet Neuseddin konnten die Gewerbeflächen, auf denen es keine planungsrechtlichen Nutzungseinschränkungen gibt, fast vollständig entwickelt werden.

Die Gemeinde Seddiner See sind 1.836 Personen mit Wohnsitz in Seddiner See sozialversicherungspflichtig beschäftigt, während die Gemeinde 1.791 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Arbeitsort dient. Insgesamt liegt die Zahl der Einpendler an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei 1.503 Personen, die Zahl der Auspendler bei 1.549, woraus ein leicht negatives Pendlersaldo von 46 Personen resultiert.¹

2.7 Versorgung und Einzelhandel

Der Einzelhandel unterliegt dem generell im Einzelhandel üblichen Entwicklungstrends. In der Gemeinde ist aber nach wie vor ein Versorgungsangebot vorhanden. Im Einkaufszentrum Neuseddin sind alle Gewerbeeinheiten belegt.

¹ Alle Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen, Gemeindedaten Juni 2015.

2.8 Ver- und Entsorgung

Sämtliche Bauflächen sind über die Haupteerschließungsstraßen technisch erschlossen.

2.9 Verkehr

Die Gemeinde Seddiner See ist sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden, dies gilt sowohl für das schienengebundene Netz als auch für das Straßennetz.

3 Begründung und Abwägung der Änderungen

3.1 Begründung der einzelnen Änderungsflächen

Die einzelnen Änderungsflächen sind im Anhang als Änderungsblatt mit den entsprechenden geänderten Plandarstellungen enthalten.

3.1.1 Änderungsfläche A1 - Seddin Ufer West

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A1	Seddin Ufer West	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche	1,03
		Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche	0,026

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

Zur Harmonisierung der Darstellung im Uferbereich mit der LSG-Grenze werden auch die Grünflächen, die bislang außerhalb des LSG liegen an die LSG-Grenze herangeführt. Im Uferbereich wird sozusagen „aufgefüllt“.

Die Änderungsfläche ist durch große rückwärtige Gartenflächen (Grabeland, Obstbäume, Zierrasen und -gehölze, tw. mit Waldcharakter) gekennzeichnet. Im Uferbereich gibt es Schilf-Röhricht und standorttypischer Gehölzsaum.

Die Gebäude im LSG genießen bei rechtmäßiger Errichtung Bestandsschutz.

3.1.2 Änderungsfläche A2 - Seddin Ufer Ost

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A 2	Seddin Ufer Ost	Seddin Ufer Ost	Wohnbaufläche im LSG	0,67
		Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche	0,1

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

Zur Harmonisierung der Darstellung im Uferbereich mit der LSG-Grenze werden auch die Grünflächen, die bislang außerhalb des LSG liegen an die LSG-Grenze herangeführt. Im Uferbereich wird sozusagen „aufgefüllt“.

Die Änderungsfläche ist durch landwirtschaftliche Nutzungen (Grabeland, Kleinacker, Grünland) und einen nicht öffentlich zugänglichen Campingplatz (11 Dauercamper) sowie Ziergärten der Wohnbaugrundstücke geprägt. Im Uferbereich Schilf-Röhricht, Bruchwälder, Feuchtwiesen und standorttypischer Gehölzsaum.

Die Gebäude im LSG genießen bei rechtmäßiger Errichtung Bestandsschutz.

Für die Fläche des Campingplatzes Kirchplatz wurde seitens der Gemeinde mehrfach ein Antrag auf Ausgliederung und Zustimmung gestellt, um diese als Sonderbaufläche Campingplatz darzustellen. Ziel war es, die Genehmigung einer sanitären Anlage zu ermöglichen, die bislang auf Grund der Lage im LSG und der Darstellung im FNP nicht erteilt wurde. Der Anträge wurden seitens des MLUL wegen befürchteter Bestandsverdichtung und Versiegelung im sensiblen Uferbereich abgelehnt. Die Fläche wird nun als Grünfläche dargestellt.

3.1.3 Änderungsfläche A3 – nördlich Beelitzer Straße

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A3	nördlich Beelitzer Straße	Wohnbaufläche	Wald	0,043

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP

der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

3.1.4 Änderungsfläche A4 – Friedhofstr.

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A4	Friedhofstr.	Wohnbaufläche	Landwirtschaftsfläche	0,021

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

3.1.5 Änderungsfläche A5 – Kähnsdorf Ost

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A5	Kähnsdorf Ost	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese	0,082

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

3.1.6 Änderungsfläche A6 – Kähnsdorf West

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A6	Kähnsdorf West	Gemischte Baufläche	Grünland	0,024

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

3.1.7 Änderungsfläche A7 – Kähnsdorf Ufer

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A7	Kähnsdorf Ufer	Gemischte Baufläche im LSG	Grünfläche	0,18
		Grünfläche außerhalb LSG	gemischte Baufläche	0,16

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen werden dementsprechend an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

Zur Harmonisierung der Darstellung im Uferbereich mit der LSG-Grenze werden auch die Grünflächen, die bislang außerhalb des LSG liegen an die LSG-Grenze herangeführt. Im Uferbereich wird sozusagen „aufgefüllt“.

Die Änderungsfläche ist durch gemischte Bauflächen mit rückwärtigen Gartenflächen bis zum Seeufer (Zierrasen und -gehölze) gekennzeichnet. Im Uferbereich gibt es Schilf-Röhricht.

3.1.8

Änderungsfläche A8 – Sonderbaufläche Fremdenverkehr:

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A8	Sonderbaufläche Fremdenverkehr	Sonderbaufläche Fremdenverkehr/ Konversionsfläche im LSG	„Von der Darstellung ausgenommen“ - Weißfläche	0,73

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die dargestellten Änderungsflächen sind im Zuge der 3./4. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See als Konfliktflächen mit dem LSG Nuthetal-Beelitzer Sander aufgetreten, da sie Bauflächen im LSG darstellen. Im Rahmen der 5. FNP Änderung wurde ein Antrag auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO gestellt. Die Zustimmung ist durch das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt worden, da die Darstellungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für eine Zustimmung nicht vorhanden sind. Die Bauflächen, die sich im LSG befinden werden an die Grenzen des LSG angepasst, d.h. zurückgenommen.

Entgegen der Einschätzung des MLUL möchte die Gemeinde an der Darstellung Sondergebiet Fremdenverkehr festhalten. Insbesondere die Flächen des Fischereibetriebs (Flurstücke 248/2, 249/2) sollen nicht als Grünfläche oder Frischwiese dargestellt werden, um die perspektivische Entwicklung des Standorts nicht zu beschränken. Der Fischereibetrieb dient dem Schutz, Erhalt und Fortentwicklung einer ordnungsgemäßen Fischerei am Standort. Ferner gilt der Betrieb als Lieferant für lokale gastronomische Einrichtungen und stellt somit einen wichtigen Faktor für die regionalwirtschaftliche Entwicklung dar. Die örtliche Fischerei dient als Alleinstellungsmerkmal der ansässigen lokalen Gastronomie. Die Bewirtschaftung des Seddiner Sees und der Verleih von Angelkarten, welche den ordnungsgemäßen Fischereibetrieb bedingen, trägt der Fischer überdies zu den Schutzzwecken des LSGs bei.

Daher werden die betroffenen Flurstücken als „weiße Fläche“ dargestellt (gem. § 5 Abs. 1 S. 2 BauGB). Das bedeutet, dass im Flächennutzungsplan eine Fläche ohne Nutzungsbestimmung dargestellt wird. Eine Entwicklung des Geländes benötigt eine Rahmenplanung um eine Ausgliederung / Zustimmung der jetzigen „Weißfläche“ anzustreben.

Die übrigen Darstellungen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans können von dieser Darstellung Sondergebiet Fremdenverkehr unabhängig festgesetzt werden, die gemeindliche Gesamtkonzeption wird nicht berührt.

3.1.9

Änderungsfläche A9 – Kähnsdorf Süd:

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
A9	Kähnsdorf Süd	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese	0,04

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Für Änderungsfläche wurde im Rahmen der Prüfung durch das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft während der 5. Änderung des FNP eine abweichende Darstellung der LSG-Grenze festgestellt und eine Korrektur der Darstellung gefordert (Zwischenmitteilung Sept. 2016). Es wird gemischte Baufläche als Feuchtwiese dargestellt und die LSG-Grenze korrigiert.

3.1.10 Änderungsfläche B1 – Östlich Schlunkendorfer Straße

Kategorie B: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2015)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
B1	Östlich Schlunkendorfer Straße	Wohnbaufläche	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“	0,09

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 19.02.2015 eine Zustimmung in Aussicht gestellt. Darstellung der Fläche entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche mit der Kennzeichnung Zustimmungsfläche, für die § 4 Abs. 1-3 LSG VO nicht mehr gilt. Die Zustimmung ist mit Schreiben vom 15.02.2017 bestätigt.

3.1.11 Änderungsfläche B2 – Trift:

Kategorie B: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2015)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
B2	Trift	Waldfläche	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“	0,09

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung:

Die Änderungsfläche war im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Teil der Änderungsfläche 9 „An der Trift und Blumesiedlung“. Für einen Großteil der Änderungsfläche 9 wurde eine Ausgliederung in Aussicht gestellt. Die Darstellung der Teilbereichs Trift als Wohnbaufläche wurde seitens des MLUL abgelehnt und daher als Waldfläche dargestellt. Im Nachgang konnte geklärt werden, dass auf der Fläche eine genehmigte Wohnnutzung vorliegt und somit auch eine Darstellung als Wohnbaufläche möglich ist. Das MLUL hat der Darstellung dieser Änderungsfläche als Wohnbaufläche (mit Markierung Zustimmungsfläche) zugestimmt.

3.1.12 Änderungsfläche C1 – Kornstraße

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
C1	Kornstraße	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche <i>mit Hinweismarkierung</i> „Zustimmungsfläche“	1,24

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 20.12.2012 und 27.06.2013, bereits die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in Aussicht gestellt. Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden die betreffenden Flächen gemäß dem Schreiben vom 19.02.2015 als Zustimmungsf lächen dargestellt.

Entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche soll dieser Bereich Bestandssichernd dargestellt werden. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die zu ändernde Fläche als „Perspektivische Wohnbaufläche“ dargestellt. Mit 5. Änderung wird die Fläche als reguläre Wohnbaufläche mit dem Hinweis auf „Zustimmung“ dargestellt.

3.1.13 Änderungsfläche C2 – Blumesiedlung

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
C2	Blumesiedlung	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche <i>mit Hinweismarkierung</i> „Zustimmungsfläche“	2,89

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 20.12.2012 und 27.06.2013, bereits die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in Aussicht gestellt. Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden die betreffenden Flächen gemäß dem Schreiben vom 19.02.2015 als Zustimmungsf lächen dargestellt.

Entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche soll dieser Bereich Bestandssichernd dargestellt werden. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die zu ändernde Fläche als „Perspektivische Wohnbaufläche“ dargestellt. Mit 5. Änderung wird die Fläche als Wohnbaufläche mit dem Hinweis auf „Zustimmung“

dargestellt.

3.1.14 Änderungsfläche C3 – Gartenstraße:

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
C3	Gartenstraße	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbau- und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit <i>Hinweismarkierung</i> „Zustimmungsfläche“	0,23

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 20.12. 2012 und 27.06.2013, bereits die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in Aussicht gestellt. Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden die betreffenden Flächen gemäß dem Schreiben vom 19.02.2015 als Zustimmungsf lächen dargestellt.

Entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche und Sonderbaufläche Wochenendhaus soll dieser Bereich Bestandssichernd dargestellt werden. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die zu ändernde Fläche als „Perspektivische Wohnbaufläche“ dargestellt. Mit 5. Änderung wird die Fläche als Wohnbau- und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit dem Hinweis auf „Zustimmung“ dargestellt.

3.1.15 Änderungsfläche C4 – Feldstraße/Am Waldrand:

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
C4	Feldstraße/ Am Waldrand	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit <i>Hinweismarkierung</i> „Zustimmungsfläche“	8,58

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den

Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 20.12.2012 und 27.06.2013, bereits die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in Aussicht gestellt. Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden die betreffenden Flächen gemäß dem Schreiben vom 19.02.2015 als Zustimmungsf lächen dargestellt.

Entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche und Sonderbaufläche Wochenendhaus soll dieser Bereich Bestandssichernd dargestellt werden. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die zu ändernde Fläche als „Perspektivische Wohnbaufläche und Sonderbaufläche“ dargestellt. Mit 5. Änderung wird die Fläche als Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit dem Hinweis auf „Zustimmung“ dargestellt.

3.1.16 Änderungsfläche C5 – Trift und Blumesiedlung:

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
C5	Trift und Blumesiedlung	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil <i>mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“</i>	2,1

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 20.12.2012 und 27.06.2013, bereits die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in Aussicht gestellt. Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden die betreffenden Flächen gemäß dem Schreiben vom 19.02.2015 als Zustimmungsf lächen dargestellt.

Entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche soll dieser Bereich bestandssichernd dargestellt werden. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die zu ändernde Fläche als „Perspektivische Wohnbaufläche“ dargestellt. Mit der 5. Änderung wird die Fläche als Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil mit dem Hinweis auf „Zustimmung“ dargestellt.

3.1.17 Änderungsfläche C6 – Am Seehügel:

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
C6	Am Seehügel	Hinweisfläche „Perspektivische Wohnbau- und Sonderflächen“	Wohnbaufläche mit Hinweismarkierung „Zustimmungsfläche“	0,67

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Für die Flächen, die im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung Konflikte mit den Schutzzwecken des LSG aufzeigten, wurde durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), mit Schreiben vom 20.12.2012 und 27.6.2013, bereits die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in Aussicht gestellt. Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden die betreffenden Flächen gemäß dem Schreiben vom 19.02.2015 als Zustimmungsflächen dargestellt.

Entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wohnbaufläche soll dieser Bereich Bestandssichernd dargestellt werden. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die zu ändernde Fläche als „Perspektivische Wohnbaufläche“ dargestellt. Mit 5. Änderung wird die Fläche als Wohnbaufläche mit dem Hinweis auf „Zustimmung“ dargestellt.

3.1.18 Änderungsfläche D1 – Alte Schule:

Kategorie D: Veränderte Planungsziele

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
D1	Alte Schule	Grünfläche Zweckbestimmung Wohnungsgärten	Wohnbaufläche	0,34

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Die Fläche ist im FNP derzeit als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Wohnungsgärten dargestellt. Die betroffene Änderungsfläche soll als Wohnbaufläche im Bestand dargestellt werden. Die Freiflächen gehören zum Gebäude der alten Schule, werden jedoch nicht gärtnerisch genutzt. Die Grundstücke sind seit mehreren Jahren für eine Wohnnutzung vorgesehen.

3.1.19

Änderungsfläche D2 – Am Wasserturm:

Kategorie D: Veränderte Planungsziele

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
D2	Am Wasserturm	Eisenbahnfläche, SPE-Fläche	Gewerbliche Baufläche	5,69
		Eisenbahnfläche	SPE-Fläche	0,99
		Eisenbahnfläche	Wald	0,22

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Ziel der Änderung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung mit der planungsrechtlichen Sicherung als Gewerbegebiet einzuleiten. Dazu wurde die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ am 30. September 2014 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens muss die Verträglichkeit der potenziellen Nutzungen mit dem Wohnen in der Eisenbahnsiedlung gesichert werden. Die Erschließung des Gewerbegebiets soll über die Waldstraße/Karl-Marx-Straße und die Straße Weg zum Wasserturm erfolgen. Weitere langfristige Erschließungsmöglichkeiten der Gesamtstandorte (Deutsche Bahn und Gewerbegebiet) werden derzeit geprüft.

Für die bestehende Straße, die auch im B-Plan als Privatstraße festgesetzt wird, ist ein bahngewidmetes Wegerecht eingetragen, um die Zuwegung zu den angrenzenden Bahnanlagen sicherzustellen. Dieses wird in der Planzeichnung dargestellt. Für weitere Teile der Änderungsfläche ist kein Freistellungsverfahren erforderlich, da die Flächen ausschließlich durch Büro- und Sozialgebäude genutzt wurden, die dem Eisenbahnbetrieb nicht dienten. Der funktionale Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb ist nicht erkennbar, so dass eine Freistellung dieser Flächen nicht erforderlich war und ist (Stellungnahme DB AG im Rahmen des B-Plan-Verfahrens vom 26.04.2016).

Die im FNP i.d.F. der 3./4. Änderung dargestellte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (sog. SPE-Fläche) am südlichen Rand der Änderungsfläche entfällt.

Die Fläche war 1997 als Entsiegelungspotenzial für geplante Wohnbauflächen vorgehalten worden und hätte im Rahmen von Bebauungsplänen in Anspruch genommen werden können. Die Maßnahme war keinem bestimmten Vorhaben zugeordnet. In den folgenden FNP-Änderungen sowie B-Plänen der Gemeinde wurde die Fläche nicht als Entsiegelungspotenzial in Anspruch genommen.

Die neu dargestellte SPE-Fläche am nördlichen Rand entspricht den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans Gewerbegebiet Am Wasserturm.

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens wurde ein neu registrierter Altlastenverdacht durch die zuständige Behörde gemeldet, der nachrichtlich übernommen wird.

3.1.20 Änderungsfläche D3 – Ladestr./Kunersdorfer Str.:

Kategorie D: Veränderte Planungsziele

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
D3	Ladestraße	Eisenbahnfläche	gewerbliche Baufläche	0,16
		Gemischte Baufläche Planung	Wald	0,53
		Gemischte Baufläche Planung	Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr	0,33

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Der Änderungsbereich umfasst zwei Einzelflächen. Einerseits wird das Grundstück der Feuerwehr Kunersdorfer Str. entsprechend des Bestands als Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung Feuerwehr dargestellt. Das dahinter liegende Grundstück wird als Wald dargestellt, da seitens der Gemeinde keine Entwicklung als gemischte Baufläche angestrebt wird. Die zweite Fläche ist eine ehemalige Bahnfläche an der Ladestraße, die durch die Bahn 2013 veräußert wurde und mit dem darauf befindlichen Gebäude nun gewerblich genutzt wird. Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung weist die DB AG auf die mögliche erforderliche Freistellung der Fläche von Bahnbetriebszwecken hin und bitten das Eisenbahnbundesamt zu beteiligen. Nach der Aussage des EBA vom 02.08.2016 ist über die Fläche nichts bekannt, eine eventuelle erforderliche Freistellung gewidmeter Flächen wäre im Rahmen eines FNP-Verfahrens noch nicht erforderlich.

3.1.21 Änderungsfläche D4 – Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße:

Kategorie D: Veränderte Planungsziele

Kurzübersicht:

Nr. neu	Bezeichnung	Darstellung rechtskräftiger FNP	Darstellung 5. FNP-Änderung	ha
D4	Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße	Ackerfläche	Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz	0,38

Planungsziel und Erforderlichkeit der Änderung

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche im Ortsteil Seddin an der Stückener Straße für die der derzeit gültige Flächennutzungsplan Ackerfläche darstellt. Die Gemeinde plant an dieser Stelle einen neuen Spiel- und Bolzplatz zu errichten. Die Fertigstellung ist für Sommer 2018 vorgesehen. Entsprechend dieser geplanten Nutzung soll die Fläche als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz dargestellt werden.

4 Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 5])
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung und zur Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes vom 19.05.2016 (GVBl. I 2016 Nr. 14)
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20],) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 5])
- Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 06]) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 33])
- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist
- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz – BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215)
- Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“ vom 10. Februar 1999, (GVBl.II/99, [Nr. 06], S.115), zuletzt geändert durch Artikel 23 der Verordnung vom 29. Januar 2014 (GVBl.II/14, [Nr. 05])